

İNFAZ

HAPİS

(1) KASTİ suçlarda:
3 Yıl Hapis veya daha az hapis, (3 Yıl dahil)
(2) TAKSİRLİ suçlarda:
5 Yıl Hapis veya daha az hapis, (5 Yıl dahil)

- Kasti suçlarda
3 Yıldan fazla ve
- Taksirli suçlarda
5 Yıldan fazla
Hapislerde

ÇAĞRI KAĞIDI

İLAMDAKİ HÜKÜMLÜNÜN
ADRESİNE ÇIKARILIR.
(5275 S.K'nun 20/3 Md.)

(TEBLİĞDEN İTİBAREN)

10 GÜN

(10 GÜN İÇİNDE GELMEZSE)

YAKALAMA EMRİ

UYAP

DİREKYAKALAMA EMRİ ÇIKARILIR

(10 gün içinde C. Savcılığına gelirse)

İNFAZIN ERTELENMESİ (1 YIL+1 YIL)
(6411 SK. Değişik 5275 sk. 17/1. md)

1) DİLEKÇE İLE BAŞVURACAK

2) CEZA, KASTİ SUÇTA 3 YIL veya daha az hapis, TAKSİRLİ SUÇTA 5 YIL veya daha az hapis

3) TEBLİĞ + 10 GÜN İÇİNDE GELECEK

4) MEŞRU BİR MAZERETİ OLACAK

5) SAVCI TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN
TEMİNATI MALİYEYE YATIRACAK

**DOĞRUDAN PARA
CEZASI**, C. SAVCISI
Tarafından, 100 TL den
(7499 sk.gereği, 12.03.2024
tarihinden itibaren 500 TL'
den) HAPSE ÇEVİRİLİR.
(5275 sk.nun Geçici 1.
md. gereği)

GELMEZSE-YAKALAMA EMRİ

ADLİ PARA CEZASI

PARA CEZASI ÖDEME EMRİ
ÇIKARILIR
(Para Cezalarında Sınır Yoktur)

İLAMDAKİ HÜKÜMLÜNÜN
ADRESİNE ÇIKARILIR
(5275 S.K.'NUN 20/3 Md)

(TEBLİĞDEN İTİBAREN)

30 GÜN

(İÇİNDE GELİRSE)
TASİTLENDİRME

Mahkeme
(4-24) Taksit
Öngörebilir.
(TCK 52/4 md.)

C. Savcılığı, 3
Taksit imkanı
var. (5275 sk.
106/6 md.)

HAPSE ÇEVİRME KARARI

30 gün içinde gelmez ve Para Cezasını
ödenmez ise, önce **HAPSE ÇEVİRİLİR**.
6545 sayılı Yasa ile değişik, 5275 sayılı
Yasa'nın 106/3 gereği, 1 Gün 2 Saat
olmak üzere **Kamuya Yararlı Bir
İşte Çalıştırılma Tedbirine** çevrilir.
Hükümlünün İLAM adresine, ÇAĞRI
KAĞIDI çıkartılır. TEBLİĞ
+ 10 GÜN BEKLENİR.

**GÜN PARA CEZASI ve
HAPİSTEN ÇEVİRİLMİ
PARA CEZASI**, C.SAVCISI
TARAFINDAN MAHKEMENİN
ÇEVİRDİĞİ ORAN ÜZERİNDEN
HAPSE ÇEVİRİLİR.
(5275 sk. 106/9. md)

HAZIRLAYAN :

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi

OSMAN ATALAY

ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI: (7499 sk.dan sonra 100 TL, 12.03.2024 tarihinden sonra 500 TLdir.

SUÇ TARİHİ 01.06.2005

01.03.2008 tarihinden, 5739
S.K.nunla yapılan
değişiklikten sonra

ÖNCE

1	2
Direk Para Cezası	Hapisten Çevrilen Para Cezası
P.C. Ödeme Emri Çıkarılır.	P.C. Ödeme Emri çıkarılır.
Tebliğat+30 GÜN beklenir	Tebliğat+30 GÜN beklenir.
ÖDENMEZ İSE	ÖDENMEZ İSE
5275 S.K.nun Geçici 1.md.si gereği, 1 Gün 100 TL den Hapis Cezasına çevrilir. Ayrıca 6545 S.K.'nun 81.md.si ile 5275 S.K.nun 106/3 md.sindeki değişiklikle, 1 gün 2 saat olmak üzere Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Tedbirine C.Savcılığınca karar verilir.	5275 S.K.nun Geçici 1.md.si gereği, 1 Gün 100 TL den Hapis Cezasına çevrilir. Ayrıca 6545 S.K.'nun 81.md.si ile 5275 S.K.nun 106/3 md.sindeki değişiklikle, 1 gün 2 saat olmak üzere Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Tedbirine C.Savcılığınca karar verilir.
6411 S.K.nun 5/3. md.si gereği, Hükümlünün adresine ÇAĞRI KAĞIDI çıkartılır.	6411 S.K.nun 5/3. md.si gereği, Hükümlünün adresine ÇAĞRI KAĞIDI çıkartılır.
647 S.K.nun gereği Şartla Tahliye (1/2, Ayda 6 gün) İndirimden Yararlanır.	647 S.K'nun gereği Şartla Tahliye (1/2, Ayda 6 gün)İndirimden Yararlanır
Para Cezası olarak Yatırılmak istenirse, her zaman Tahsil edilir. Yattığı veya çalıştığı süre varsa Para Cezasından düşülür.	Para Cezası olarak Yatırılmak istenirse, her zaman Tahsil edilir. Yattığı veya çalıştığı süre varsa Para Cezasından düşülür.

SUÇ TARİHİ
01.06.2005
TARİHİNDEN ÖNCE
OLAN VE ESKİ
TCK'YA GÖRE
KARAR VERİLMİŞ
OLUP, UYARLAMA
SONUCUNDA YENİ
TCK LEHE
GÖRÜLEREK,
PARA CEZASI GÜN
PARA CEZASI
SİSTEMİNE GÖRE
VERİLMESİ
DURUMUNDA,
(CEZA GENEL
KURUL KARARINA
GÖRE), GÜN PARA
CEZASI YENİ
TCK'YA GÖRE
MAHKEMENİN
ÇEVİRDİĞİ MİKTAR
ÜZERİNDEN HAPSE
ÇEVİRİLİR
HÜKÜMLÜ PARA
CEZASINI ÖDEMEZ
İSE ESKİ İNFAZ
YASASINA GÖRE
HÜKÜMLÜ ŞARTLA
TAHLİYE
UYGULANARAK
(1/2, AYDA 6 GÜN)
CEZA EVİNDE
YATIRILIR.

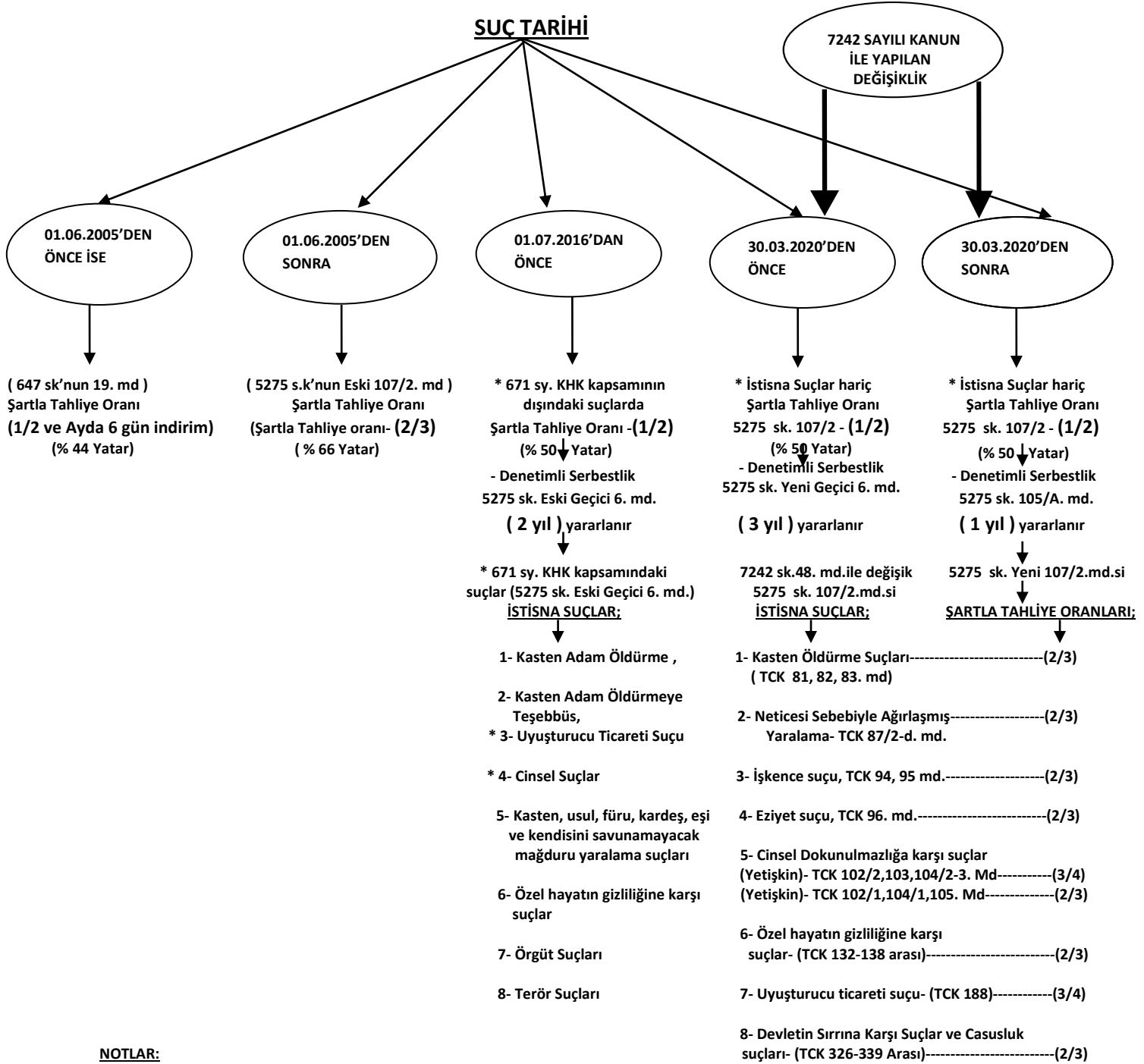
SONRA

1	2	3
Direk Para Cezası	Gün Para Cezası	Hapisten Çevrilen Para Cezası
P.C. Ödeme Emri çıkarılır.	P.C. Ödeme Emri çıkarılır.	P.C. Ödeme Emri çıkarılır.
Tebliğat+ 30 GÜN beklenir.	Tebliğat+ 30 GÜN beklenir.	Tebliğat+ 30 GÜN beklenir
ÖDENMEZ İSE	ÖDENMEZ İSE	ÖDENMEZ İSE
5275 S.K.nun Geçici 1. md.si gereği, Doğrudan Para Cezası Öngören Suçlarda 1 gün 100 TL den Hapis Cezasına Çevrilir. Ayrıca 6545 S.K.'nun 81. md.si ile 5275 S.K.nun 106/3. maddesindeki değişiklikle, 1 gün 2 saat olmak üzere Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Tedbirine C.Savcılığınca Karar verilir.	5275 S.K.nun 106/3 md.si gereği, Ödenmeyen Gün miktarınca Hapsedilir. Yani, Mahkemenin çevirdiği miktar üzerinden hapse çevrilir. 6545 S.K.nun 81. md.si ile 5275 S.K.nun 106/3 md.sindeki değişiklikle 1 gün 2 saat olmak üzere Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Tedbirine C.Savcılığınca Karar verilir.	5275 S.K.nun 106/3 md.si gereği, Ödenmeyen Gün miktarınca Hapsedilir. Yani, Mahkemenin çevirdiği miktar üzerinden hapse çevrilir. 6545 S.Y.'nın 81. md.si ile 5275 S.K.nun 106/3. md.sindeki değişiklikle1 gün 2 saat olmak üzere Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma Tedbirine C.Savcılığınca Karar verilir.
6411 S.K.nun 5/3. md.si gereği. Hükümlünün Adresine ÇAĞRI KAĞIDI çıkartılır.	6411 S.K.nun 5/3. md.si gereği. Hükümlünün Adresine ÇAĞRI KAĞIDI çıkartılır.	6411 S.K.nun 5/3. md.si gereği. Hükümlünün Adresine ÇAĞRI KAĞIDI çıkartılır.
5275 S.K.nun 106/9 md.si gereği, ŞARTLA TAHLİYEDEN YARARLANAMAZ.	5275 S.K.nun 106/9. md.si gereği, ŞARTLA TAHLİYEDEN YARARLANAMAZ.	5739 S.K.nunla yapılan değişiklik ile 5275 S.K.'nun 106/9 md.si gereği, Şartla Tahliyeden yararlanmaz. Ancak 01.06.2005 ile 01.03.2008 arasında işlenen suçlarda, lehe kanun prensibi nedeniyle (1/3) şartla tahliye indiriminden yararlanır.
Para Cezası olarak Yatırılmak istenirse, her zaman Tahsil edilir. Yattığı veya çalıştığı süre varsa Para Cezasından düşülür.	Para Cezası olarak Yatırılmak istenirse, her zaman Tahsil edilir. Yattığı veya çalıştığı süre varsa Para Cezasından düşülür.	Para Cezası olarak Yatırılmak istenirse, her zaman Tahsil edilir. Yattığı veya çalıştığı süre varsa Para Cezasından düşülür.

* NOT: 6411 ve 6545 S.Y.la yapılan değişiklik ile Para Cezasından çevrilen HAPİS ve Kamuya Yararlı Bir İşte ÇalışmaTedbiri için ÇAĞRI KAĞIDI çıkartılır. Para Cezaları ve Para Cezalarından çevrilen HAPİS Cezaları ERTELENEMEZ. 7499 SK. Gereği, 100 TL. 12.03.2024 tarihinden itibaren 500 TL.dir.

Hazırlayan:YAR.1 CD.
OSMAN ATALAY

ŞARTLA TAHLİYE ORANLARI



NOTLAR:

* **Cinsel Suçlar ve Uyuşturucu Ticareti Suçlarında;**
6545 sk.nun gereği,- suç tarihi 28.06.2014'den önce ise - (2/3)
- suç tarihi 28.06.2014'den sonra ise - (3/4)

* **Terör Suçları-** (3713 sk. uygulananlar) – Her zaman- (3/4)

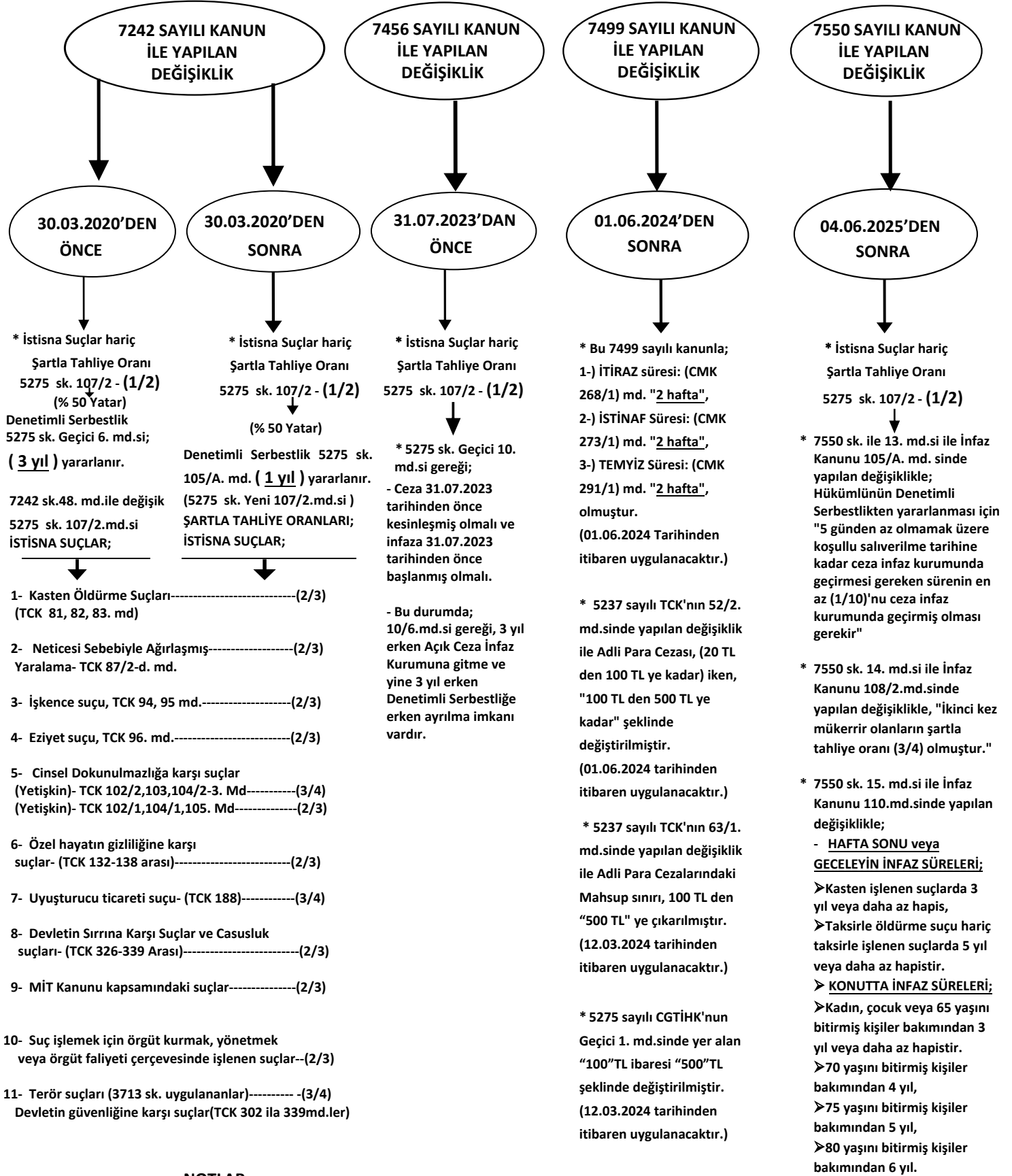
* TCK 83, 94, 95, 96, 87/2-d ve Mit Suçları, suç tarihi 01.07.2016 tarihi
Öncesinde ise, şartla tahliye oranı (1/2), Denetim Süresi 2 yıldır.

* **Yetişkinlerde;** Terör, Uyuşturucu ticareti ve Nitelikli Cinsel suçlarda,
(TCK 102/2,103,104/2-3. Md.si), Şartla Tahliye oranı (3/4) dür.

* **Çocuklarda;** Terör, Uyuşturucu ticareti, Cinsel suçlarda(tamamı) ve
5275 sk. 107/2.md.sinde belirtilen istisna suçlarda, Şartla Tahliye oranı (2/3) dür.

ŞARTLA TAHLİYE ORANLARI

SUÇ TARİHİ



NOTLAR:

- * Cinsel Suçlar ve Uyuşturucu Ticareti Suçlarında; (6545 sk.nun gereği); - Suç tarihi 28.06.2014'den önce ise ---- (2/3) - Suç tarihi 28.06.2014'den sonra ise ---- (3/4)
- * Terör Suçları- (3713 sk. uygulananlar) – Her zaman----- (3/4)

* TCK 83, 94, 95, 96, 87/2-d ve Mit Suçları, suç tarihi 01.07.2016 tarihi Öncesinde ise, şartla tahliye oranı (1/2), Denetim Süresi 2 yıldır.

OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

**7242 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASINDA,
KOŞULLU SALIVERME VE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ:**

SUÇUN TÜRÜ	KOŞULLU SALIVERME ORANI	DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ (30.03.2020 ÖNCESİ)	DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ (30.03.2020 SONRASI)	HÜKÜMLÜ
Kasten Öldürme; 81, 82, 83. md.ler (Sürelî Hp.ler)	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Kasten Öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi; 83.md.si, (01.07.2016'ten önce işlenmişse)	1/2	2 yıl		Yetişkin-Çocuk
Kasten Yaralama; 86/1-2, 87 md.ler. (86/3-a veya 86/3-b uygulanmış ise)	1/2	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Kasten Yaralama; 86/1-2, 87 md.ler. (86/3-a veya 86/3-b uygulanmamış ise)	1/2	3 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama; 87/2-d. md. (Canavarca hisle)(Yüzün sürekli değişikliği)	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama; 87/2-d md.si, (01.07.2016'ten önce işlenmişse)	1/2	2 yıl		Yetişkin-Çocuk
İşkence; 94, 95.md.ler	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
İşkence; 94, 95. (01.07.2016'ten önce işlenmişse)	1/2	2 yıl		Yetişkin-Çocuk
Eziyet ; 96. md.si	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Eziyet ; 96.md. (01.07.2016'ten önce işlenmişse)	1/2	2 yıl		
Cinsel Suçlar (102/1, 104/1, 105. md.ler)	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin
Cinsel Suçlar (102/2, 103, 104/2-3.md.ler)	3/4	1 yıl	1 yıl	Yetişkin
Cinsel Suçlar (102, 103, 104, 105 .md.ler)	2/3	1 yıl	1 yıl	Çocuk
Cinsel Suçlar (tamamı) (28.06.2014'ten önce işlenmişse-6545 sk. gereği)	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Özel Hayata Karşı Suçlar; (132 ila 138.md.ler)	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Uyuşturucu Ticareti 188.md.si	3/4	1 yıl	1 yıl	Yetişkin
Uyuşturucu Ticareti 188.md.si	2/3	1 yıl	1 yıl	Çocuk
Uyuşturucu Ticareti 188.md.si, (28.06.2014'ten önce işlenmişse-6545 sk.gereği)	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Örgüt Suçları; 220.md.	2/3	3 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Casusluk Suçları; 326 ila 339.md.ler	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
Terör Suçları; (3713 sy.TMK. uygulananlar) Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar; 302 ila 325.md	3/4	1 yıl	1 yıl	Yetişkin
Terör Suçları; (3713 sy.TMK. uygulananlar) Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar; 302 ila 325.md	2/3	1 yıl	1 yıl	Çocuk
2937 Sayılı Mit Kanunundaki Suçlar	2/3	1 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk
2937 Sayılı Mit Kanunundaki Suçlar (01.07.2016'ten önce işlenmişse)	1/2	2 yıl		Yetişkin-Çocuk
MÜKERRİRLER; (1.kez mükerrir).(Denetimli Serbestlik süresi belirlenirken köken suça, yani işlenen suça göre belirlenecektir)	2/3	1 yıl veya 3yıl	1 yıl veya 3yıl	Yetişkin
DİĞER SUÇLAR	1/2	3 yıl	1 yıl	Yetişkin-Çocuk

OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARININ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

SUÇLAR	ESKİ ORAN	7242 s.k. Şartla Tahliye ORANLARI
Tüm suçlar için (İstisna suçlar hariç - Genel)	2/3	1/2
Terör suçları	3/4	3/4
Terör suçları (çocuk)	2/3	2/3
Cinsel suçlar (nitelikli) (TCK m. 102/2, 103, 104/2-3)	3/4	3/4
Cinsel suçlar (TCK m. 102/1, 104/1, 105)	2/3	2/3
Cinsel suçlar (çocuk) – (TCK m. 102, 103, 104, 105)	2/3	2/3
Uyuşturucu Ticareti suçu	3/4	3/4
Uyuşturucu Ticareti suçu (çocuk)	2/3	2/3
Kasten Öldürme Suçu-Süreli Hp. (yetişkin ve çocuk)	2/3	2/3
İşkence ve Eziyet suçu (yetişkin ve çocuk)	2/3	2/3
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (yetişkin)	3/4	2/3
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (çocuk)	2/3	2/3
Mükerrirler (yetişkin ve çocuk)	3/4	2/3

OSMAN ATALAY

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

**ADLİ PARA CEZALARINDA KESİNLİK,
KANUN YOLU ve TEKERRÜR KONUSU**

CEZA MAHKEMELERİNCE VERİLEN;

I-) Karar Tarihi 01.06.2005 tarihinden önce olan suçlarda:

1) Hapisten çevrilen Adli Para Cezaları:

(647 Sayılı Kanunun 4/5 md.sinin, 07.12.1988 tarih ve 3506 Sayılı Kanunun 6. md.si ile yapılan değişikliktir dolayısı),

- Miktarına bakılmaksızın
- Kesin değildir. Temyizi kabildir. Tekerrüre esas olur.

2) Doğrudan verilen Adli Para Cezaları:

01.12.1992 tarihinde yürürlüğe giren, 18.11.1992 tarih ve 3842 sayılı Kanunun 28. md.si ile değişik **CMUK'un 305/1. maddesi gereği**, (Önceden iki milyon TL, sonradan yapılan değişiklikle iki bin TL oldu.)

- 2.000 TL (dahil) ve altındaki para cezaları,
- Kesindir. Temyizi kabil değildir. Tekerrüre esas olmaz.

II-) Karar Tarihi (01.06.2005 tarihi ve sonrası ile 07.10.2010 tarihinden önce) olan suçlarda:

5237 sayılı TCK'nın 50/5. md.si gereği ve 21.07.2004 tarihinde R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 14.07.2004 tarih ve 5219 sayılı Kanunun 3-B maddesiyle yapılan değişiklikle, **1412 sayılı CMUK'un 305/1. maddesi gereği**,

- 2.000 TL (dahil) ve altındaki para cezaları,
- İster Hapisten çevrilme veya doğrudan verilen Adli Para Cezası olsun,
- Kesindir. Temyizi kabil değildir. Tekerrüre Esas olmaz.

NOT: Uyarılama sonucunda eski 765 Sayılı TCK lehe görülmüş ise ve 647 sayılı yasanın 4. md.si uygulanarak, hapisten çevrilme para cezası verilmiş ise, bu ceza 2.000 TL nin altında bile olsa **Kesin değildir. Tekerrüre esas olur.**

III-) Karar Tarihi (07.10.2010 tarihi ve sonrası ile 14.04.2011 tarihinden önce) olan suçlarda:

-AYM'nin 23.07.2009 tarih 2006/65-2009/114 sayılı *adli para cezaları ile ilgili iptal kararının* yürürlük tarihi; **07.10.2010 dur.**

-6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile getirilen değişikliğin yürürlük tarihi; **14.04.2011 dir.**

Bu tarihler (07.10.2010 ile 14.04.2011) arasında,

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereği;

- Hapisten çevrilen Adli Para Cezaları veya doğrudan verilen Adli Para Cezaları,
- Kesin değildir. Temyizi kabildir. Tekerrüre esas olur.

IV-) Karar Tarihi (14.04.2011 tarihi ve sonrası ile 20.07.2016 tarihinden önce) olan suçlarda:

6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile yapılan değişiklik ile 5320 sayılı Kanuna eklenen Ek-Geçici 2. maddesi ile **"Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar"**, denildiğinden,

- Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere,
- Sonuç olarak belirlenen 3.000 TL.(dahil) ve altındaki adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümleri,
- Kesindir. Temyizi kabil değildir. Tekerrüre Esas olmaz.

V-) Karar Tarihi 20.07.2016 İstinafın(BAM) Yürürlüğe girdiği tarihinden sonra olan suçlarda:

-İstinaf(BAM) mahkemelerinin yürürlüğe girmesi ile **20.07.2016 tarihinden sonra**, Doğrudan verilen 3.000 TL ve altındaki Adli Para Cezaları, kesin olmakla birlikte, *"CMK'nın 272.md.sinde kesin para cezalarının tekerrüre esas olmadığına dair bir hüküm bulunmadığından"*,

20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlarda, doğrudan verilen 3.000 TL ve altındaki Adli Para Cezaları kesin olmakla birlikte, TEKERRÜRE ESAS HALE GELMİŞTİ.

-**15.04.2020** tarihinde 31100 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7242 sayılı Kanunun 17. md.si ile CMK 272/3. md.sine eklenen cümle ile **"KESİN ADLİ PARA CEZALARI TEKERRÜRE ESAS OLMAZ"**. Hükümü getirilerek, *kesin adli para cezaları tekerrüre esas olmaktan çıkarılmıştır.*

NOT: (Karar Tarihi 20.07.2016 tarihi ve sonrası ile 15.04.2020 tarihinden önce olan) bu tarihler arasında; **Kesin Adli Para Cezaları tekerrüre esas alınarak verilen kararlarda**, TCK. 58. maddesi uygulanarak sanığın mükerrerliğine karar verilmiş ise ve sanığın başkaca tekerrüre esas sabıkası da yoksa, TCK. 58. tekerrür maddesi Yargıtay CGK. kararı ile *maddi hukuka ilişkin olarak kabul edildiğinden*, mutlaka bu tarihler arasında verilen kararlarda, tekerrür açısından **UYARLAMA YAPILMASI**, lehe kanun değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

VI-) Karar Tarihi 15.04.2020 tarihinden sonra olan suçlarda:

- **5271 SY. CMK'nın 272/3. Md.si gereğince;**
 - "a) (**Değişik: 31/3/2011-6217/23 md.)** Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen **3.000 TL dâhil adlî para cezasına** mahkûmiyet hükümlerine,
 - b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,
 - c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,
- Karşı istinaf yoluna başvurulamaz. (**Ek cümle:14/4/2020-7242/17 md.)** Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz". Hükümü gereğince;
- **Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere,**
 - Sonuç olarak belirlenen 3.000 TL.(dahil) ve altındaki adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümleri;
 - Kesindir. İstinafa(BAM)'a tabi değildir. Tekerrüre Esas olmaz.

VII-) Karar Tarihi (15.04.2020 tarihi ve sonrası ile 01.06.2024 tarihinden önce) olan suçlarda:

- **01.06.2024** tarihinde yürürlüğe giren, 32487 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7499 sayılı Kanunun 37. md.si ile CMK 272/1-a. md.sindeki “**üçbin**” ibaresi “**onbeşbin**” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece; doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı, **3.000 TL** den, **15.000 TL** Sınırına çıkarılmıştır.

Ancak; **Karar Tarihi (15.04.2020 tarihi ve sonrası ile 01.06.2024 tarihinden önce) olan suçlarda:**

CMK 272/1-a maddesi, (Adli para cezasının sınırını 3.000 TL olarak belirleyen madde) ve özellikle CMK 272/3-son cümlesi (Kesin adli para cezalarının tekerrüre esas olmayacağı maddesi) halen yürürlükte bulunduğundan, 7499 sayılı kanunla yapılan değişiklik yürürlüğe girinceye (01.06.2024 tarihine) kadar (Adli para cezalarındaki sınır 15.000 TL) oluncaya kadar;

- Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere,
- Sonuç olarak belirlenen 3.000 TL.(dahil) ve altındaki adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümleri;
- Kesindir. İstinafa(BAM)'a tabi değildir. Tekerrüre Esas olmaz.

VIII-) Karar Tarihi 01.06.2024 tarihinden sonra olan suçlarda:

- **01.06.2024** tarihinde yürürlüğe giren, 32487 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7499 sayılı Kanunun 37. md.si ile CMK 272/1-a. md.sindeki “**üçbin**” ibaresi “**onbeşbin**” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece; doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı, **3.000 TL** den, **15.000 TL** Sınırına çıkarılmıştır.

- **5271 SY. CMK'nın 272/3. Md.si gereğince;**

“a) (**Değişik: 31/3/2011-6217/23 md.)** Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen **15.000 TL dâhil adlî para cezasına** mahkûmiyet hükümlerine,
b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,
c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,
Karşı istinaf yoluna başvurulamaz. (**Ek cümle:14/4/2020-7242/17 md.)** Bu suretle verilen hükümler **tekerrüre esas olmaz**”. Hükümü gereğince;

- Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere,
- Sonuç olarak belirlenen 15.000 TL.(dahil) ve altındaki adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümleri;
- Kesindir. İstinafa(BAM)'a tabi değildir. Tekerrüre Esas olmaz.

SORUNLAR VE ÇÖZÜN ÖNERİLERİ:

1- Suç tarihi 01.06.2024 tarihinden önce, ancak karar tarihi 01.06.2024 tarihinden sonra verilecek kararlarda, neye dikkat edilmesi gerekir?

a) Suç tarihi 01.06.2024 tarihinden önce, ancak karar tarihi 01.06.2024 tarihinden sonra, ceza verilirken şu hususa dikkat edilmelidir.

Örneğin; TCK 86/2. Maddesinde seçimlik cezada adli para cezası seçilmiş ise 120 gün adli para cezası, TCK 52/2. Maddesi gereği günlüğü hangi miktar üzerinden seçilerek belirlenecektir.

01.06.2024 tarihinden önce günlüğü **en az 20 TL. ile en fazla 100 TL** arasındadır. 01.06.2024 tarihinden sonra ise günlüğü **7499 sayılı kanunun 9. Maddesi ile değişik TCK 52/2. Maddesi gereği en az 100 TL ile en fazla 500 TL olarak değişmiş** ve bu değişiklik 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu durumda, sanık hakkında ceza belirlenirken, **TCK 7. Maddesi gereğince “Lehe kanun prensibi”** dikkate alınarak, sanığın lehine olan ceza belirlenmeli ve TCK 86/2. Maddesi gereği 120 gün, günlüğü sanığın lehine olarak, sosyal ve ekonomik durumu da değerlendirilerek 20 TL. den ceza hesaplanmalı ve (120 gün x 20 TL = 2.400 TL.) Adli Para Cezası bulunmalıdır. Bulunan 2.400 TL adli para cezası, karar tarihi itibarıyla kesindir.

b) Suç tarihi 01.06.2024 tarihinden önce olan, ancak karar tarihi 01.06.2024 tarihinden sonra verilecek kararlarda, karar tarihi itibarıyla istinafa tabi olup olmadığına karar verilmelidir.

Örneğin; TCK 86/2, 86/3-e Maddesinde, seçimlik cezada adli para cezası seçilmiş ise 120 gün adli para cezası, TCK 86/3-e maddesi ile (1/2) oranında artırılınca, 180 gün adli para cezası bulunacaktır. Bu miktar suç tarihi ve sanık hakkında cezada lehe kanun prensibi dikkate alınarak, (180 gün x 20 TL = 3.600 TL.) Adli Para Cezası bulunacaktır.

Bu ceza miktarı, suç tarihi dikkate alındığında 3.000 TL'nin üzerinde olduğu için *istinafa tabi* olacak, ancak karar tarihi itibarıyla 15.000 TL'nin altında olduğu için *kesin* olacaktır.

Bu durumda, CMK 272. maddesindeki değişiklik *usul yasalarında* bir değişiklik olduğundan **“Derhal uygulanma prensibi”** dikkate alınarak, **karar tarihi itibarıyla kesin olup olmadığı belirlenecektir.**

Karar tarihi itibarıyla verilen 3.600 TL, kesinlik sınırı olan 15.000 TL'nin altında olduğundan, kesin olduğu için istinafa tabi olmayacak, yine ceza kesin olduğu için bu karar bir başka suçta tekrüre esas alınamayacaktır.

2- Suç tarihi, CMK 272/3-son maddesinin (Kesin adli para cezalarının tekrüre esas olmayacağı maddesinin) yürürlüğe girdiği 15.04.2020 tarihinden sonra olan ve karar tarihi 01.06.2024 tarihinden önce verilen adli para cezası, kesin adli para cezasının üzerinde ise, bu ceza başka bir suçta tekrüre esas alınmış ise, tekrür açısından Uyarlama gerekecek midir?

Karar Tarihi (15.04.2020 tarihi ve sonrası ile 01.06.2024 tarihinden önce) olan suçlarda, adli para cezası kesin adli para cezası olan 3.000 TL'nin üzerinde ise, hem istinafa tabi olacak ve ceza kesinleşmiş ise ve şartlarını taşıyor ise ikinci bir suçta tekrüre esas alınabilecektir.

Örneğin; Suç tarihi 25.05.2021 tarihi olan silahtan sayılan bir alet ile basit kasten yaralama suçunda hakim, karar tarihi olan 16.03.2022 tarihinde, adli para cezasını seçerek TCK 86/2. Maddesinden 120 gün adli para cezası, TCK 86/3-e maddesi ile (1/2) oranında artırılınca 180 gün adli para cezası bulunacaktır.

Bu miktar suç tarihi dikkate alınarak, (180 gün x 20 TL = 3.600 TL.) Adli Para Cezası bulunacaktır. 3.600 TL adli para cezası, kesin adli para cezası olan 3.000 TL'nin üzerinde olduğu için **karar tarihinde kesin değildir, istinafa tabidir, tekerrüre esas alınabilir.**

Bu karar istinaftan geçerek 13.02.2023 tarihinde kesinleşmiş ise, ikinci suç bu kesinleşme tarihinden 3 yıl geçmeden, 08.06.2024 tarihinde işlenmiş ise, ikinci suçtan mahkumiyet verilmesi halinde, birinci suçtan verilen 3.600 TL adli para cezası tekerrüre esas alınabilecek midir?

Yoksa; İkinci suç 01.06.2024 tarihinden sonra işlenmesi nedeniyle, adli para cezalarındaki kesinlik sınırı 15.000 TL'ye çıkması sebebiyle, tekerrüre esas alınan ceza yönünden bir uyarlama gerekecek midir?

Karar Tarihi (15.04.2020 tarihi ve sonrası ile 01.06.2024 tarihinden önce) olan suçlarda, CMK 272/1-a maddesi, (Adli para cezasının sınırını 3.000 TL olarak belirleyen madde) ve özellikle CMK 272/3-son cümlesi (Kesin adli para cezalarının tekerrüre esas olmayacağı maddesi) halen yürürlükte bulunduğundan, birinci suçtan verilen 3.600 TL adli para cezası, karar tarihi itibarıyla kesin olmadığından, şartlarını da taşıdığından, ikinci suçta tekerrüre esas alınabilecektir.

Adli para cezalarında kesinlik sınırı ve tekerrüre esas alınma konusu, karar tarihi itibarıyla dikkate alınacaktır. Karar tarihi itibarıyla kesin değil ise ikinci suçta şartlarını taşıyorsa tekerrüre esas alınabilecektir. Tekerrüre esas alınan ceza yönünden uyarlama gerekmecektir.

Tek istisnası, yukarıda (V) bölümde açıkladığım durumdur. İstinaflar yürürlüğe girdikten sonra 20.07.2016 tarihi ile CMK 272/3-son maddesinin eklendiği (Kesin adli para cezalarının tekerrüre esas olmayacağı maddesinin) yürürlüğe girdiği 15.04.2020 tarihleri arasında verilen kesin adli para cezaları tekerrüre esas haline geldiğinden, bu kararlar eğer ikinci bir suçta tekerrüre esas alınmış ise, tekerrüre esas alınan ceza yönünden uyarlama gerekecektir.

Diğer adli para cezalarında, karar tarihi itibarıyla kesin değil ise, tekerrüre ilişkin şartları taşıyor ise ikinci suçta tekerrüre esas alınabilecektir. Tekerrüre esas alınan ceza yönünden uyarlama gerekmecektir.

Osman ATALAY
Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi

ŞARTLA TAHLİYE TABLOSU

765 SAYILI YASA GEREĞİNCE CEZALARIN İNFAZI:

I - 08.04.1991 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR :

1-) ADİ SUÇLAR :

(3713 Sayılı Yasanın Geçici 1. maddesine göre);

- ÖLÜM CEZALARI : 10 YIL YATAR.

- MÜEBBET HAPİS : 8 YIL YATAR.

- DİĞER CEZALAR : (1/5)' İNİ YATAR,

(Ayda 6 gün indirim yoktur - İyi hal şartı aranmaz.)

İSTİSNASI: Kaçakçılık ve zimmet suçlarından verilen cezalarda zimmetine geçirdiği para ödenmemiş ise gümrüğe ait para cezası ödenmemiş ise 1/3, ödenmişse 1/5 indirim yapılmak suretiyle infaz olunur.

2-) TERÖR SUÇLARI :

(3713 Sayılı Yasanın Geçici 4. maddesine göre);

- ÖLÜM CEZALARI : 20 YIL YATAR.

- MÜEBBET HAPİS : 15 YIL YATAR.

- DİĞER CEZALAR : (1/3)' İNİ YATAR.

(Ayda 6 gün indirim yoktur - İyi hal şartı aranmaz)

II - 08.04.1991 TARİHİNDEN SONRA İŞLENEN SUÇLAR :

1-) ADİ SUÇLAR :

1- ÖLÜM CEZALARI :İyi halliler **30 yıl**, Bihakkın **40 Yıldır**.

(AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS), 5218 sk.gereğince 25 yıl, ayda 6 gün indirim yapılmak suretiyle infaz olur. Bihakkın **40 Yıldır**. (**Cezaevinde 20 Yıl 1 Gün yatar.**)

- 4616 sk. Uygulanmaz.

- 1 Defa firar,Firara teşebbüs,ayaklanma,4 defa hücre hapsi alanlar,33 yıl (5218 sayılı yasa gereğince 29 yıl ayda 6 gün indirim yapılmak suretiyle infaz olur.)

- 2 defa firar,firara teşebbüs,ayaklanma 4 defa hücre hapsi alanlar,36 yıl (5218 Sayılı yasa gereğince 32 yıl ayda 6 gün indirim yapılmak suretiyle infaz olur.)

2- MÜEBBET HAPİS :İyi halliler için 20 yıl ve ayda 6 gün indirim yapılmak suretiyle infaz olur. Bihakkın **36 Yıldır**. (**Cezaevinde 16 Yıl 2 Gün yatar**)- **4616 sk. Uygulanırsa Cezaevinde 6 Yıl 2 Gün yatar.**

- 1 Defa firar,firara teşebbüs,ayaklanma,4 defa hücre hapsi alanlar 25 yıl ayda 6 gün indirim yapılmak suretiyle infaz olur.

- 2 defa firar edenler 28 yıl ayda 6 gün indirim yapılmak suretiyle infaz olur.(Kapalı cezaevinden firar edenler ayda 6 gün indirimden faydalanır. Açık cezaevinden firar edenler yararlanamaz.)

3 - DİĞER CEZALAR :Cezada (1/2 ve Ayda 6 gün indirim) yapılmak suretiyle infaz olur.

(647 Sayılı Yasanın 19.md.si ve 2148 s.k.la getirilen Ek 2.md. gereği)

- 1 Defa firar,edenler,**1/3 üzerinden** (Kapalı cezaevinden firar edenler için **Ayda 6 gün indirim verilir**.Açık cezaevinden firar edenler için **Ayda 6 gün indirim yoktur.**)

- 2 Defa firar edenler,**1/4 üzerinden** (Kapalı cezaevinden firar edenler için ayda 6 gün indirim verilir.Açık cezaevinden firar edenler için ayda 6 gün indirim yoktur.)

2-) TERÖR SUÇLARI :

1- ÖLÜM CEZALARI : 36 YIL YATAR.

2- MÜEBBET HAPİS : 30 YIL YATAR.

3- DİĞER CEZALAR : Şartla tahliye oranı (3/4) dür. Cezada (1/4 indirim)yapılmak suretiyle infaz olur. (Ayda 6 gün indirim yoktur.)

Not: Tutuklu veya hükümlü iken kaçan 298 ve 299. maddeden ceza alanlar,cezaevi idaresine karşı ayaklanma, 3 kez hücre hapsi alanlar,304. maddeden hüküm alanlar cezaları kaldırılmış olsa dahi Şartla tahliyeden yararlanamazlar.(Cezalarını bihakkın infaz ederler.)

*** **5218 Sayılı Kanunun 1/I md. si gereği (Mülga 4471 Sayılı Kanunun 1/B md.si)** Devletin güvenliğine ve Anayasal Düzene karşı işlenen suçlardan dolayı Ölüm Cezası yerine **AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS** Cezasına mahkumiyet halinde, Şartla tahliye hükümleri uygulanmayacaktır Hükümlü **“ÖLÜNCEYE KADAR CEZAEVİNDE”** kalır.

5275 SAYILI YASA GEREĞİNCE CEZALARIN İNFAZI:

III – 01.06.2005 TARİHİNDEN SONRA İŞLENEN SUÇLAR :

1-) ADİ SUÇLAR :

1- AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS :

-**Şartla tahliye süresi**, (5275 sk.nun 107/2.md.si gereğince) **30 yıldır**. Bu 30 yılın tamamını hükümlü infaz kurumunda çektiği taktirde koşullu salıverilmeden yararlanır.(İndirim yoktur)

-**Bihakkın tahliye süresi**, 7242 sk.la değişik 5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince, **60 yıldır**.

2- MÜEBBET HAPİS :

-**Şartla tahliye süresi**, (5275 sk.nun 107/2.md.si gereğince) **24 yıldır**. Bu 24 yılın tamamını hükümlü infaz kurumunda çektiği taktirde koşullu salıverilmeden yararlanır.(İndirim yoktur)

-**Bihakkın tahliye süresi**, 7242 sk.la değişik 5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince, **48 yıldır**.

3- DİĞER SÜRELİ HAPİS CEZALARINDA :

-**Şartla tahliye süresi**, Hükümlüler (5275 sk.nun 107/2. md.si gereğince)Cezalarının (2/3)'nü infaz kurumunda **iyi halli** olarak geçirdikleri takdirde, **şartla tahliyeden yararlanıyordu**. **15.04.2020 de** 7242 sk.la 5275 sk.nun 107/2. md.sinde yapılan değişiklikle **şartla tahliye oranı (1/2)** olmuştur. 5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince **Denetim süresi, infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre kadardır**. **Bihakkın tahliye süresi**, Cezanın toplam süresi kadardır.

*** **Şartla salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;**

5275 Sayılı Kanunun 107/3. maddesinde belirtildiği üzere:

-Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde **36 yıldır**,

-Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde **30 yıldır**,

-Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde **en fazla 36 yıldır**,

-Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde **en fazla 30 yıldır**,

-Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde **en fazla 28 yıldır**.

2-) TERÖR SUÇLARI :

1- AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS:

-**Şartla tahliye süresi**, (5275 sk.nun 107/4.md.si gereğince) **36 yıldır**. Bu 36 yılın tamamını hükümlü infaz kurumunda çektiği taktirde koşullu salıverilmeden yararlanır.(İndirim yoktur)

Bihakkın tahliye süresi 7242 sk.la değişik 5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince, **72 yıldır**.

2- MÜEBBET HAPİS :

-**Şartla tahliye süresi**, (5275 sk.nun 107/4.md.si gereğince) **30 yıldır**. Bu 30 yılın tamamını hükümlü infaz kurumunda çektiği taktirde koşullu salıverilmeden yararlanır.(İndirim yoktur)

-**Bihakkın tahliye süresi**, 7242 sk.la değişik 5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince, **60 yıldır**.

3- DİĞER SÜRELİ HAPİS CEZALARINDA :

-**Şartla tahliye süresi**, Hükümlüler (5275 sk.nun 107/4. md.si gereğince)Cezalarının (3/4)'nü infaz kurumunda **iyi halli** olarak geçirdikleri takdirde, **şartla tahliyeden yararlanırlar**. (Yani (1/4) Şartla Tahliye indiriminden yararlanırlar) 5275 sk.nun 107/6. md.si gereğince **Denetim süresi, infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre kadardır**. **Bihakkın tahliye süresi**, Cezanın toplam süresi kadardır.

*** **Şartla salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;**

5275 Sayılı Kanunun 107/4. maddesinde belirtildiği üzere:

-Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde **40 yıldır**,

-Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde **34 yıldır**,

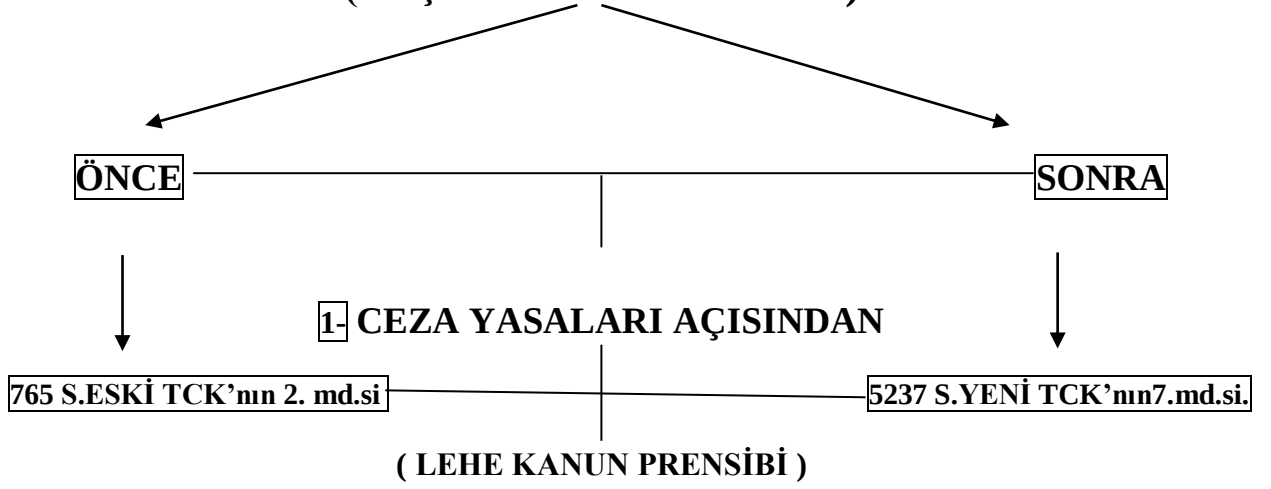
-Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde **en fazla 40 yıldır**,

-Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde **en fazla 34 yıldır**,

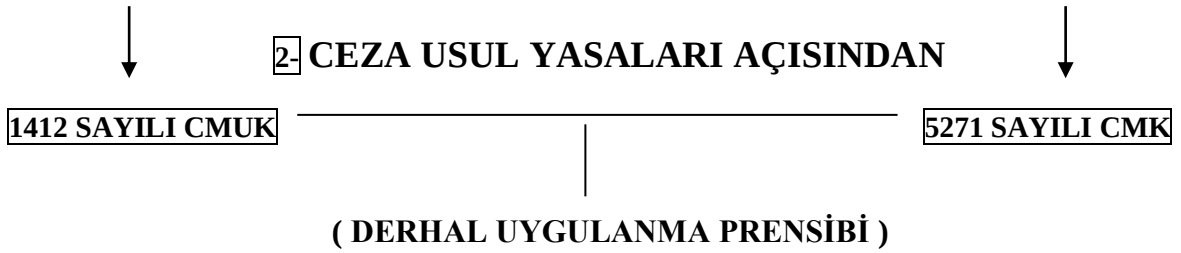
-Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde **en fazla 32 yıldır**.

*** **5275 Sayılı Yasanın 107/16 md.si gereğince**, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlardan birinin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla **Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına** mahkumiyet halinde, **şartla salıverilme hükümleri** uygulanmayacaktır. Hükümlü **ölünceye kadar cezaevinde kalacaktır**.

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA (SUÇ TARİHİ – 01.06.2005)



- 5252 SK'nun 9. ve Ceza Genel Kurulu Kararı gereği önceki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun arasında, hangisi sanığın lehine ise o kanun uygulanır. Kanunlar bir bütün olarak uygulanır, sonuç cezalar karşılaştırılır, hangisi sanığın lehine ise o ceza kanunu uygulanır. Karma uygulama yapılmaz.



- Usul yasalarında (derhal uygulanma prensibi) geçerlidir.
- İstisnası: 5728 SK'la değişik CMK 231. md. "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında" (lehe kanun prensibi) geçerlidir.



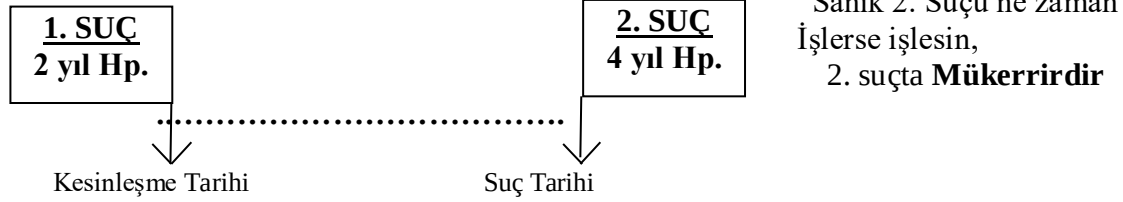
1- İnfaz Yasalarında 5237 SK TCK'nun 7/3 md.si gereği,
(Şartla Tahliye, Erteleme ve Tekerrür)'de (Lehe Kanun prensibi) geçerlidir.

2- İnfaz Yasalarında, (Şartla Tahliye, Erteleme, Tekerrür) hariç infaz rejimine ilişkin durumlarda, (Derhal uygulanma prensibi) geçerlidir.

CEZALARDA TEKERRÜR (MÜKERRİRLİK)

1-) Birinci suç kesinleştikten sonra, ikinci suç işlenmiş ise;

(TCK 58/1. Maddesi gereği; Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, **tekerrür hükümleri** uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

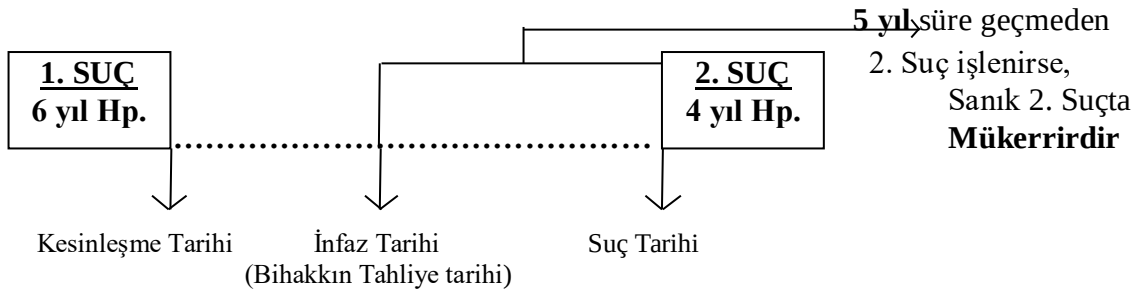
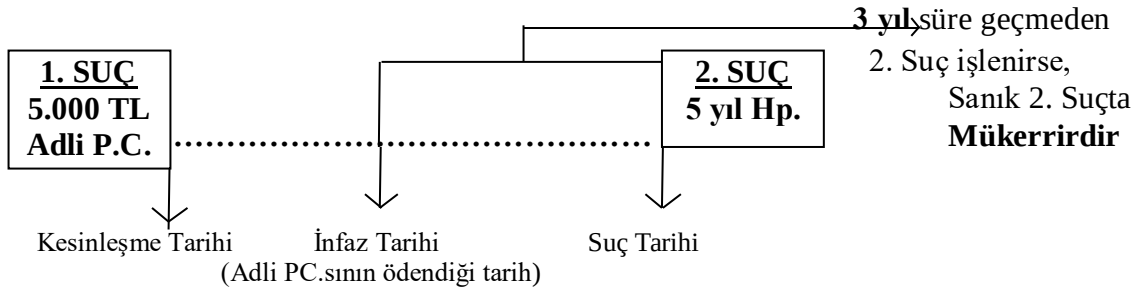
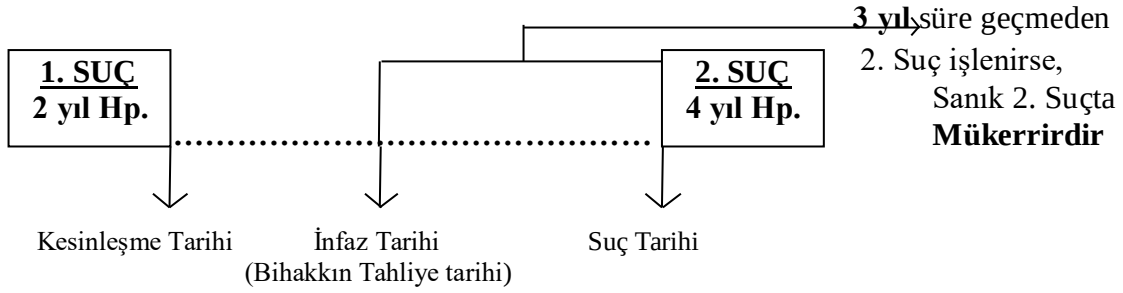


2-) Birinci suç kesinleşip infaz edildikten sonra, ikinci suç işlenmiş ise;

(TCK 58/2. Maddesi gereği; (2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren **beş yıl geçmeden**,

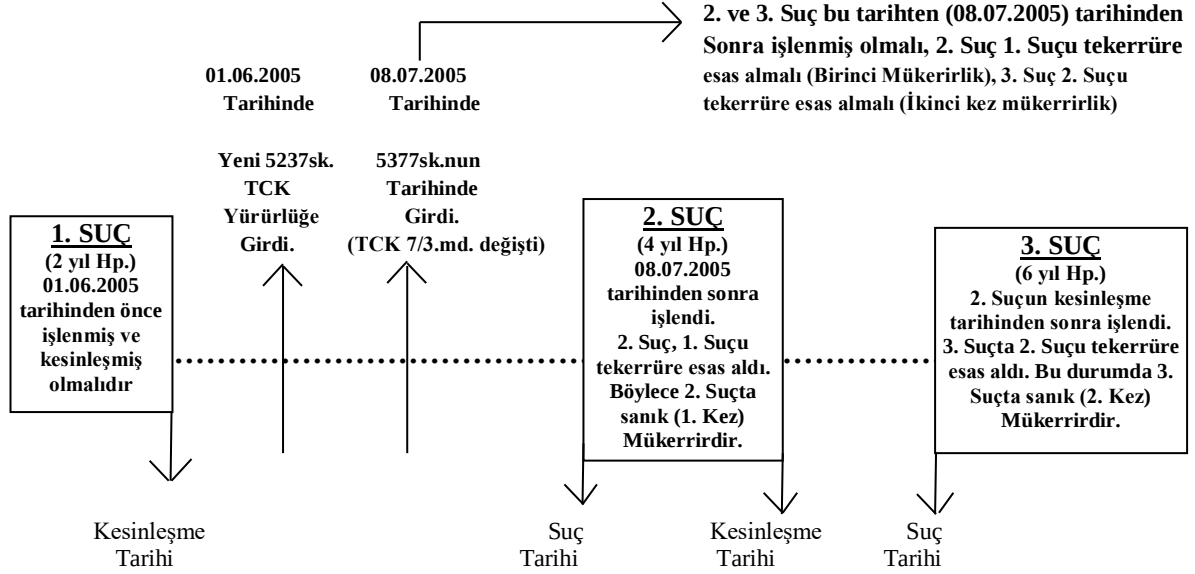
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren **üç yıl geçmeden** 2. Suç işlenirse, kişi **mükerrirdir**.



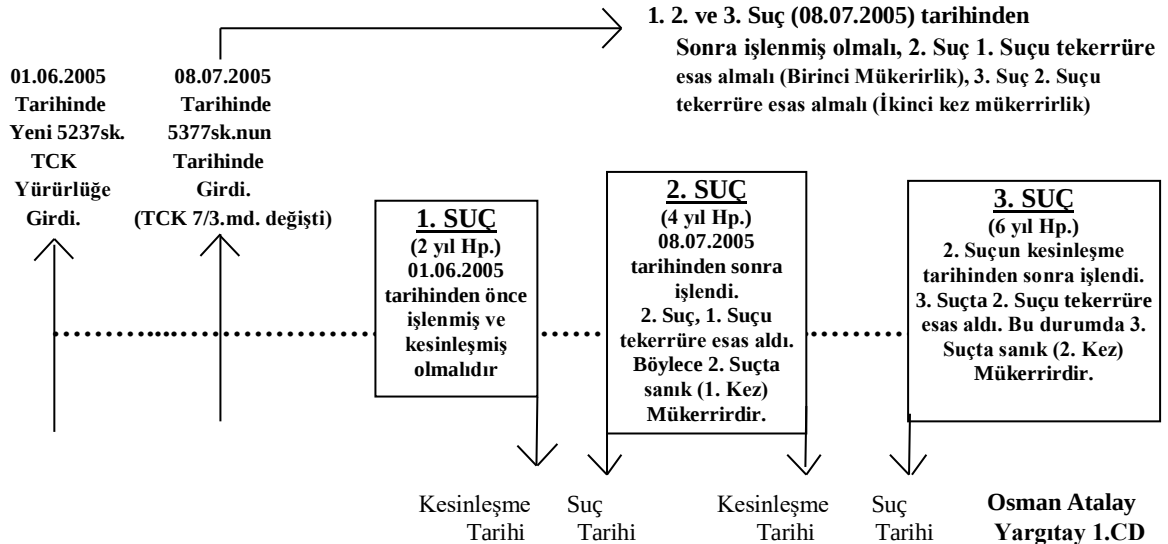
NOT: 3 yıl ve 5 yıllık süreler geçtikten sonra suç işlenirse, 2. Suçta **mükerrirlik olmaz**.

İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLİK

1. Durum: Birinci suç 01.06.2005 tarihinden önce işlenmiş olabilir. Ancak ikinci kez mükerrirliğin olabilmesi için, ikinci suç ve üçüncü suçun mutlaka yeni TCK döneminde, hatta 5237 sayılı TCK 7/3. Maddesinde değişiklik yapan, 5377 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan **08.07.2005 tarihinden sonra işlenmiş olması gereklidir**. Şartlarını taşıyorsa, ikinci suç birinci suçu tekrerrüre esas alarak **birinci kez mükerrirlik**, üçüncü suçta ikinci suçu tekrerrüre esas alması durumunda, üçüncü suçta sanık **ikinci kez mükerrir** olacak ve hakkında **ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına** karar vermek gerekecektir.



2. Durum: Her üç suçta yeni TCK döneminde işlenmiş olmalıdır, hatta 5237 sayılı TCK 7/3. Maddesinde değişiklik yapan, 5377 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan **08.07.2005 tarihinden sonra işlenmiş olması gerekir**. Şartlarını taşıyorsa, ikinci suç birinci suçu tekrerrüre esas alarak **birinci kez mükerrirlik**, üçüncü suçta ikinci suçu tekrerrüre esas alması durumunda, üçüncü suçta sanık **ikinci kez mükerrir** olacak ve hakkında **ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına** karar vermek gerekecektir.

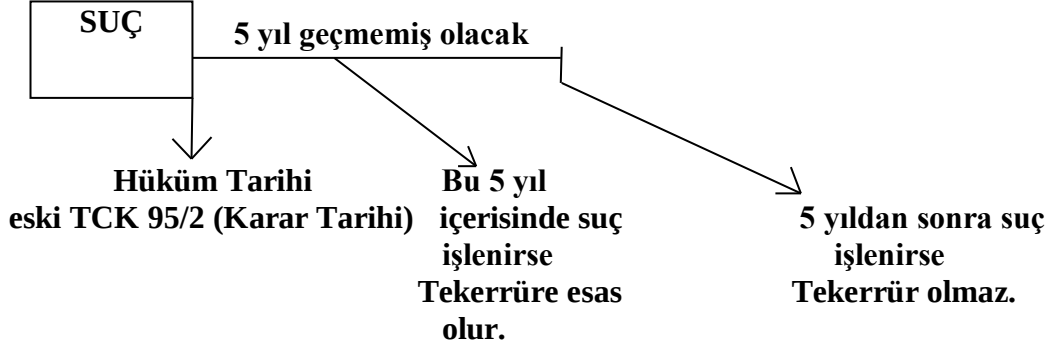


ERTELENMİŞ CEZALARDA TEKERRÜR

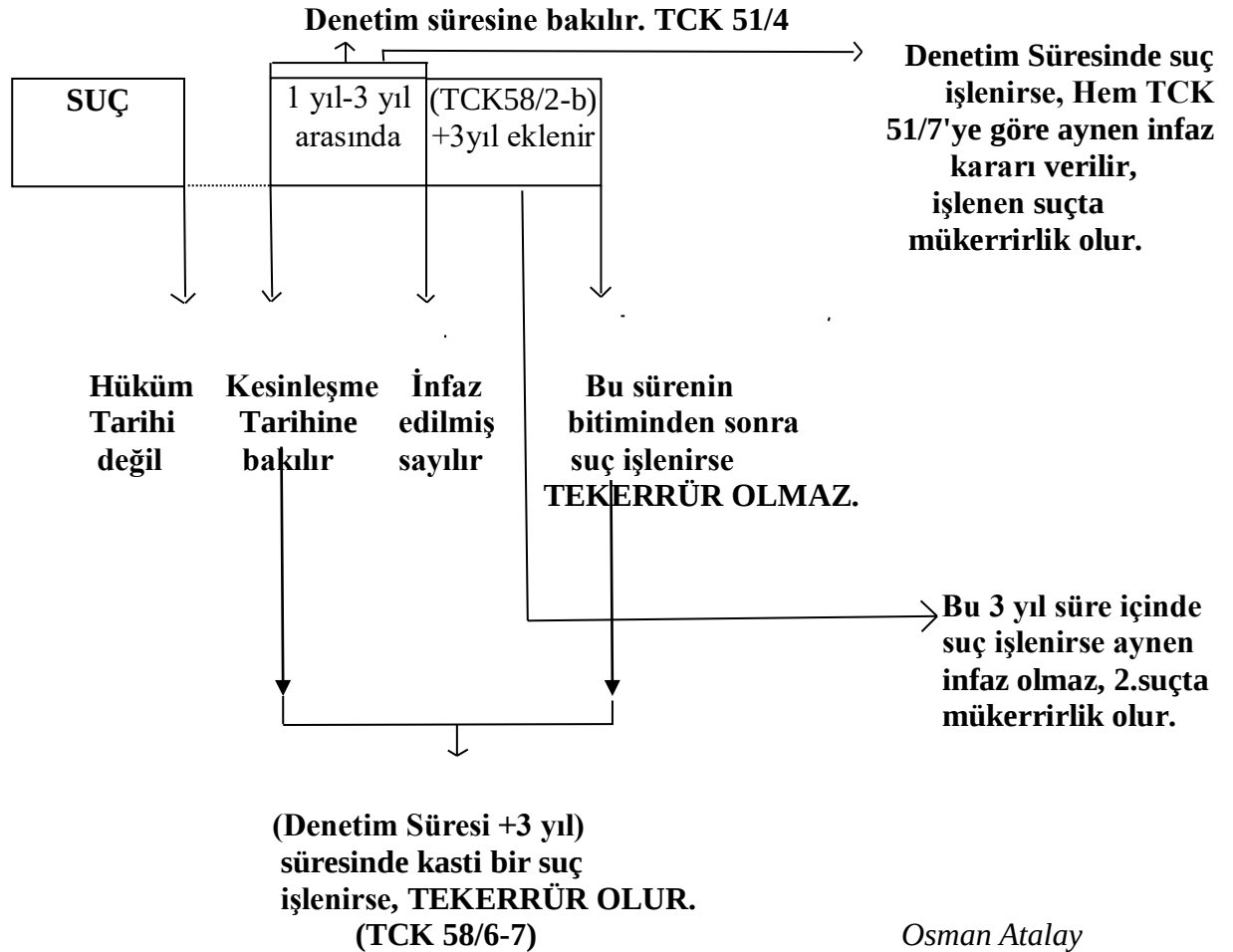
1) Suç tarihi 01.06.2005 tarihinden önce ise,

-647 sk 4. ve 6. md Ertelenmiş ceza

Hapis Cezası Para Cezasına çevrilmiş ve Ertelenmiş ise;

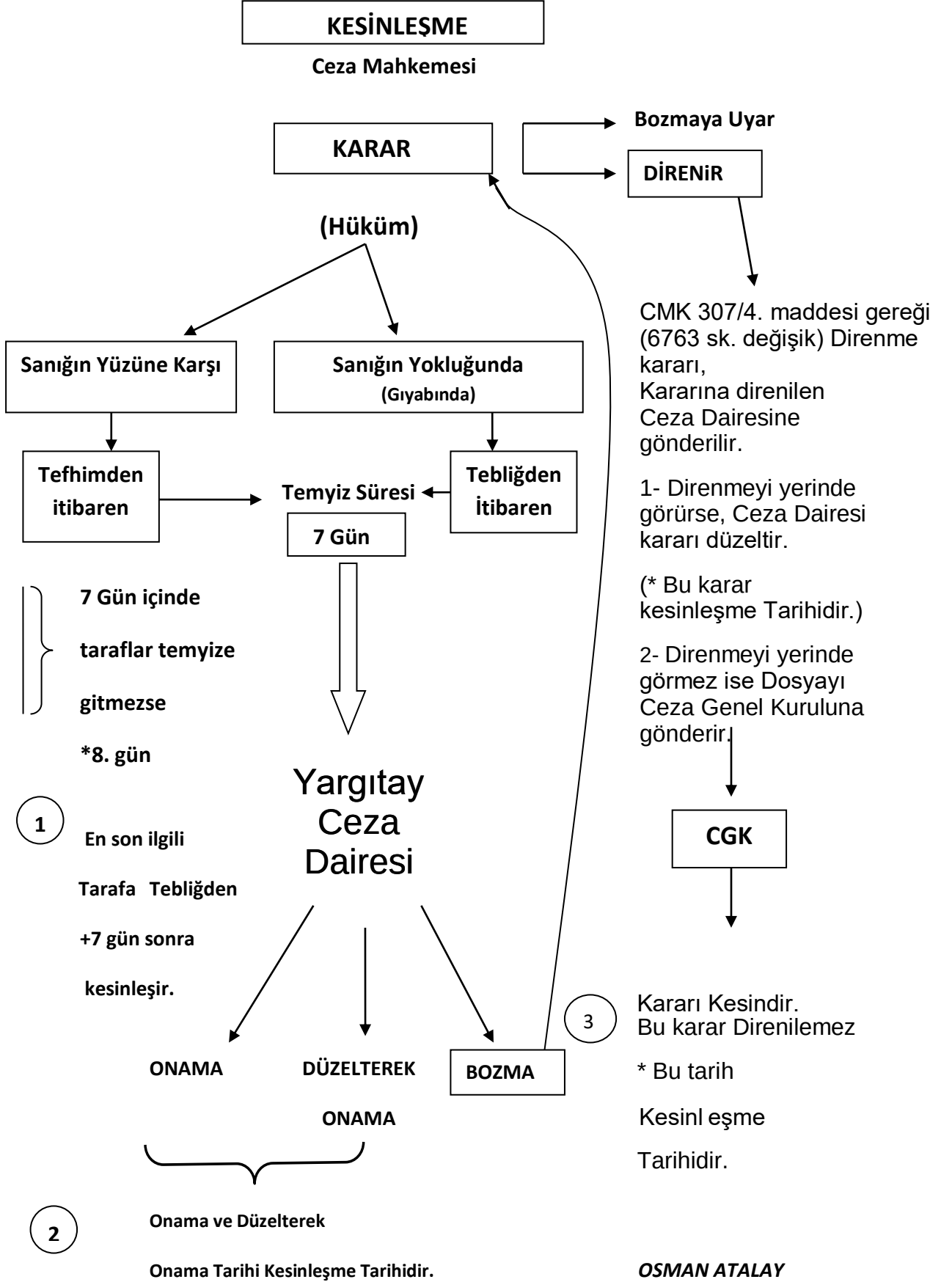


2) Suç tarihi 01.06.2005 den sonra ise,



Osman Atalay
Yargıtay 1.Ceza Dairesi Üyesi

*** Karar Tarihi: 20.07.2016'dan Önce ise → TEMYİZE TABİ**



OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

Karar Tarihi 20.07.2016 dan sonra ise,

İSTİNAFA (BAM'a) tabi

YEREL CEZA MAHKEMESİ

(İstinafın Bozma Kararına
Direnilemez, Uymak Zorunda)

KARAR

(Hüküm)

Sanığın yüzüne karşı

Sanığın yokluğunda

(Gıyabında)

Tefhimden itibaren

Tebliğden itibaren

İstinaf süresi

7 gün

İSTİNAF (BAM)

7 gün içinde

İstinafa gidilmez ise,

8. gün

1 En son ilgili tarafa

Tebliğden itibaren 7 gün sonra

istinaf edilmez ise kesinleşir.

2

Kesinleşme Tarihi

- 1) İstinaf Başvurusunun Red'di,
- 2) İstinaf Başvurusunun Esastan Red'di,
- 3) İstinaf Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi.

4) BOZMA

5) Şartları varsa

İstinaf Karar Tarihi

05.08.2017 den önce ise

05.08.2017 den sonra ise

Temyiz süresi: 7 gün

Temyiz süresi: 15 Gün

**Temyiz
süresi**

***Temyize gidilmez ise;**

En son tarafa tebliğ + süre

sonunda kesinleşir.

YARGITAY

OSMAN ATALAY

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

**Karar Tarihi 01.06.2024 dan sonra ise,
7499 SK.Geređi;
İSTİNAF (BAM)**

YEREL CEZA MAHKEMESİ

(İstinafın Bozma Kararına
Direnilemez, Uymak Zorunda)

KARAR

(Hüküm)

Sanığa Tebliğden
itibaren,

İstinaf süresi:
2 HAFTA

2 HAFTA İÇİNDE

İstinafa gidilmez ise,

2 HAFTANIN
SONUNDA

1 En son ilgili tarafa
Tebliğden itibaren, 2 HAFTA sonra
istinaf edilmez ise CEZA kesinleşir.

İSTİNAF (BAM)'ın KARARLARI

- 1) İstinaf Başvurusunun Red'di,
- 2) İstinaf Başvurusunun Esastan Red'di,
- 3) İstinaf Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi.
- 4) BOZMA

Kesinleşme Tarihi

YARGITAY

TEMYİZ SÜRESİ:
2 HAFTA

YARGITAY KARARLARI

- 1) Yargıtay Başvurusunun Red'di,
- 2) Yargıtay Başvurusunun Esastan Red'di,
- 3) Yargıtay Başvurusunun Düzelterek Esastan Reddi.
- 4) BOZMA;
a) YEREL MAHKEMEYE,
b) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE,
***Yargıtay Ceza Dairesi
Kararlarına karşı, DİRENİLEBİLİR.

Kesinleşme Tarihi

3

Temyiz
Süresi:
2 HAFTA

TEBLİĞDEN İTİBAREN, 2
HAFTA İÇİNDE Temyize
gidilmez ise;

En son ilgili tarafa tebliğ
+ 2 Haftalık süre
sonunda
CEZA kesinleşir.

4

KANUN YOLU

* İstinaf (BAM)' ların yürürlüğe girdiği tarih : 20.07.2016

Karar Tarihi

20.07.2016

ÖNCE

TEMYİZ SÜRESİ :
7 GÜN

- 1) Yargıtay 20.07.2016 tarihinden önce Bozma Kararı verdi. Bu kararlar kesinleşinceye kadar, Temyiz kanun yoluna tabidir. (5235 sk'nun Geçici 2. md'si gereği)
- 2) Temyiz Süresi : 05.08.2017 tarihinden sonra, 15 Gündür (CMK 291.md.sindeki değişiklik gereği)
- 3) Temyiz Süresinde yapılan değişiklikler, 05.08.2017 tarihinden sonra verilen hükümler(kararlar) için geçerlidir. (7035 sk'nun Geçici 1. md'si gereği)
- 4) 1412 sayılı CMUK 305-326. Md'leri, Bu kararlar Kesinleşinceye kadar uygulanmaya devam edilecektir. (5320 sk'nun 8. md'si gereği)

Temyiz Süresi
15 GÜN

Temyiz Süresi : 15 GÜN (CMK 291. Md.)
R.G. 30145 s. – 05.08.2017 den sonraki Kararlar için.

Temyiz Süresi
2 HAFTA

Temyiz Süresi : 2 HAFTA, (CMK 291. Md.)
7499 SK. – 01.06.2024 Tarihinden sonraki Kararlar için.

SONRA

İSTİNAF SÜRESİ :
7 GÜN

İSTİNAF KARARI
05.08.2017 tarihinden
sonra ise,

TEMYİZ SÜRESİ:
15 GÜN

İSTİNAF KARARI
01.06.2024 tarihinden
sonra ise,

İSTİNAF VE TEMYİZ
SÜRESİ : 2 HAFTA

Hazırlayan: **OSMAN ATALAY**
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN ÇİZELGE ŞEKLİNDE GÖSTERİLMESİ

1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda zamanaşımı otuz yıl. (Tablo-1).

Kişiler	Asli zamanaşımı	Zamanaşımının uzaması	Toplam zamanaşımı
Büyükler	30 yıl	15 yıl	45 yıl
Fiili işlediği sırada 16,17,18 yaşındakiler	20 yıl	10 yıl	30 yıl
Fiili işlediği sırada 13, 14, 15 yaşındakiler	15 yıl	7 yıl 6 ay	22 yıl 6 ay

2) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl. (Tablo-2)

Kişiler	Asli zamanaşımı	Zamanaşımının uzaması	Toplam zamanaşımı
Büyükler	25 yıl	12 yıl 6 ay	37 yıl 6 ay
Fiili işlediği sırada 16, 17, 18 yaşındakiler	16 yıl 8 ay	8 yıl 4 ay	24 yıl 12 ay
Fiili işlediği sırada 13, 14, 15 yaşındakiler	12 yıl 6 ay	6 yıl 3 ay	18 yıl 9 ay

3) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl. (Tablo-3)

Kişiler	Asli zamanaşımı	Zamanaşımının uzaması	Toplam zamanaşımı
Büyükler	20 yıl	10 yıl	30 yıl
Fiili işlediği sırada 16, 17, 18 yaşındakiler	13 yıl 4 ay	6 yıl 8 ay	19 yıl 12 ay
Fiili işlediği sırada 13, 14, 15 yaşındakiler	10 yıl	5 yıl	15 yıl

4) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl. (Tablo-4)

Kişiler	Asli zamanaşımı	Zamanaşımının uzaması	Toplam zamanaşımı
Büyükler	15 yıl	7 yıl 6 ay	22 yıl 6 ay
Fiili işlediği sırada 16, 17, 18 yaşındakiler	10 yıl	5 yıl	15 yıl
Fiili işlediği sırada 13, 14, 15 yaşındakiler	7 yıl 6 ay	3 yıl 9 ay	10 yıl 15 ay

5) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl. (Tablo-5)

Kişiler	Asli zamanaşımı	Zamanaşımının uzaması	Toplam zamanaşımı
Büyükler	8 yıl	4 yıl	12 yıl
Fiili işlediği sırada 16, 17, 18 yaşındakiler	5 yıl 4 ay	2 yıl 8 ay	7 yıl 12 ay
Fiili işlediği sırada 13, 14, 15 yaşındakiler	4 yıl	2 yıl	6 yıl

UZLAŞMAYA TABİ SUÇLAR

Sıra	5237 s. TCK maddesi	SUÇ
1	86/1 (86/3. hariç)	Yaralama
2	86/2 (86/3. hariç)	Basit Yaralama
3	88	İhmali davranışla yaralama
4	89/1	Taksirle yaralama
5	89/2,3,4	Taksirle yaralama
6	106/1-1.cümle	Tehdit
7	106/1-2. cümle	Basit tehdit
8	116/1-2-3	Konut Dok. İhlali
9	116/4	Nitelikli Konut Dok. İhlali
10	117/1, (119/1-c ile)	İş ve Çal. Hür. İhlali
11	123	Kişilerin Huz. Ve Sük. Bozma
12	125/1 (125/2-3-a,b,c hariç, 14.11.2024) sonrası	Hakaret
13	129	Karşılıklı hakaret
14	130	Kişinin Hatırasına Hakaret
15	132	Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
16	133	Konuşmanın kayda alınması
17	134	Özel hayatın gizliliğini ihlal
18	141	Hırsızlık
19	144	Daha Az Cezayı G. Hırsızlık
20	146	Kullanma Hırsızlığı
21	151	Mala Zarar Verme
22	153 (167/2 ile)	Mezarlıklara Zarar Verme
23	154/1	Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
24	155	Güveni Kötüye Kullanma
25	156/1	Bedelsiz Senedi Kullanma
26	157	Dolandırıcılık
27	159	Daha Az Cezayı G. Dolandırıcılık
28	160	Kaybolmuş eşya üz. Tasarruf
29	164/1 (167/2 ile)	Yanlış Bilgi Verme
30	165	Suç Eşyasının Satın alınması
31	209/1	Açığa İmzanın Kötüye Kul.
32	233/1	Aile Huk. Kay. Yük. İhlali
33	234	Çocuğun Kaç. Alınkonulması
34	11/2, 12/2	Yurtdışında işlenen bazı suçlar
35	239/1 (4. fıkra hariç)	Ticari sır, bankacılık sırrı
36	341	Yabancı devlet bayrağına hakaret
37	342/2	Yabancı devlet temsilcilerine hakaret

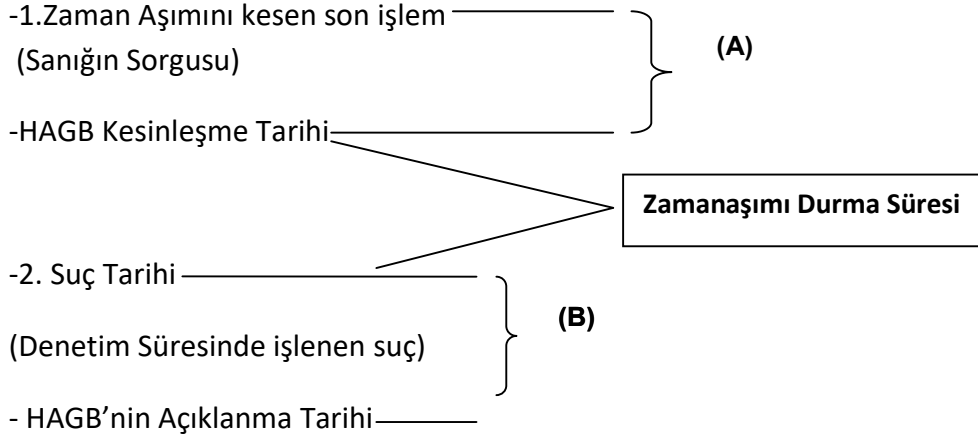
UZLAŞMAYA TABİ SUÇLAR ÇOCUKLAR İÇİN

Sıra	SUÇ	5237 s. TCK maddesi
1	Yaralama	86/1
2	Basit Yaralama	86/2 - 86/3
3	Bilinçli Taksirle Yaralama	89/1, 22/3
4	İnsan Üzerinde Deney	90/1
5	Organ veya Doku Ticareti	91/2-91/6
6	Terk	97/1
7	Yardım Yük. Yerine Getirmeme	98
8	Çocuk Düşürtme	99/2-son cümle
9	Kısırlaştırma	101/2
10	Şantaj	107
11	Cebir	108 (86/2-3 varsa)
12	Siyasi Hak. Kull. Engellenmesi	114/1
13	İnanç Hür. Kısıtlanması	115
14	İş ve Çal. Huk. İhlali	117/2,3,4
15	Sendikal Hak. Kul. Engellenmesi	118
16	Haksız Arama	120
17	Dilekçe Hak. Engellenmesi	121
18	Nefret ve Ayrımcılık	122
19	Haberleşmenin engellenmesi	124/1
20	Kamu Görevlisine Hakaret	125/3-a
21	Kişisel Verilerin Kaydedilmesi	135
22	Verileri Yok Etme	138
23	Taksirli İflas	162
24	Karşılıksız Yararlanma	163
25	Yanlış Bilgi Verme	164
26	Suç eşyasının satın alınması	165
27	Bilgi Vermeme	166
28	Sağlık İçin Tehlikeli Mad. Temini	194
29	Özel Belgede Sahtecilik	207
30	Özel Belgeyi Bozmak	208
31	Aile Düzenine Karşı Suçlar	230,231,232
32	Görevi Yaptırmamak İçin Direnme	265/1

OSMAN ATALAY**YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ**

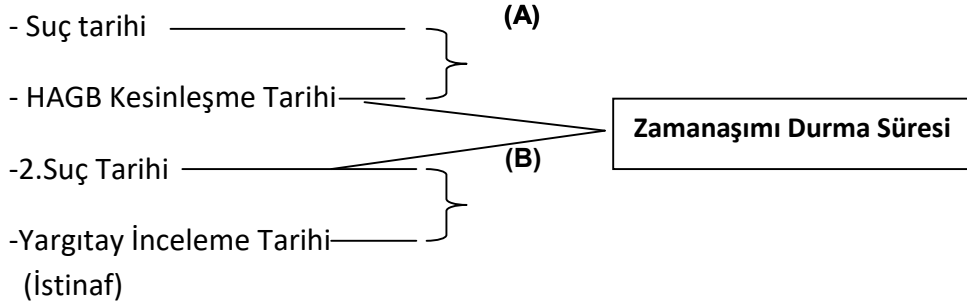
* HAGB'LERDE ZAMANAŞIMI HESAPLAMASI

1 Olağan Zaman Aşımı Hesaplaması:



A + B = 8 yıl Olağan Zamanaşımı hesaplanır (8 yıl geçmiş ise olağan zamanaşımı dolar)

2 Olağanüstü Zaman Aşımı Hesaplaması:



A + B = 12 yıl, Olağanüstü Zamanaşımı hesaplanır (12 yıl geçmiş ise olağanüstü Z.aşımı dolar)

***Dikkat** —————> HAGB açıklanma tarihinden sonra **8 yıl doluyorsa**,

- Mahkumiyet hükmü açıklandığından ve Mahkumiyet hükmü Zamanaşımını keseceği için, bu durumda Olağanüstü Zamanaşımına gidilir, yani **12 yıla** göre hesaplama yapılır.

- Suç tarihi —————> Gün/Ay/Yıl
(12 yıl)

- Durma Süresi —————> Gün/Ay/Yıl

+

12 yılı geçerse (Olağanüstü Zamanaşımı olur)

-Suç tarihi ile Yargıtay inceleme tarihi arasında **(12 yıl) + HAGB'de Duran Süre = 12 yıl** dolmuş ise Olağanüstü zamanaşımı geçmiş olur.

-Zamanaşımı dolduğunda Mahkemece CMK 223/8. madde gereği **Düşme kararı** vermek gerekir.

HAZIRLAYAN:

OSMAN ATALAY

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

* HAGB'de ZAMANAŞIMI HESAPLAMASI

1) Suç Tarihi,

2) İddianame Tarihi,

Zamanaşımını
kesen son işlem

3) Sanığın Sorgusu ————— } (A)
4) HAGB'nin Kesinleşme Tarihi ————— }

DURMA
SÜRESİ

5) 2. Suç Tarihi, ————— } (B)
(Denetim süresinde işlenen kasti suç)
6) HAGB'nin Açıklanma Tarihi ————— }

(A) + (B) = 8 yıl (Olağan Zamanaşımı Süresi)

* Sanığın Sorgusundan itibaren + **8 Yıl** Olağan
Zamanaşımı + Durma Süresi —————> Geçerse, **dosya olağan
zaman aşımına uğrar**

* **Dikkat** —————> * Zamanaşımını kesen en son işlem + **8 yıl** + Durma
Süresi geçmiş ise —————> **Olağan zaman aşımı dolar**

* **Dikkat** —————> * Suç tarihi + **(12 yıl)** + Durma Süresi —————> **Olağan üstü zamanaşımı dolar**

* **Dikkat** —————> * Denetim süresinde işlenen 2.suç —————> Kasti suç olacak, kesinleşmiş olacak, 2. suçun kesinleşmiş olması kaydıyla, hesaplamada 2. suçun tarihinden itibaren duran Zamanaşımı yeniden işlemeye başlar

* **Dikkat** —————> * HAGB açıklama tarihinden sonra 8 yıl doluyor ise, mahkumiyet hükmü açıklandığında, mahkumiyet Zamanaşımını keseceğinden, bu durumda **12 yıl Olağanüstü zamanaşımına** gidilir.

HAZIRLAYAN:

OSMAN ATALAY

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

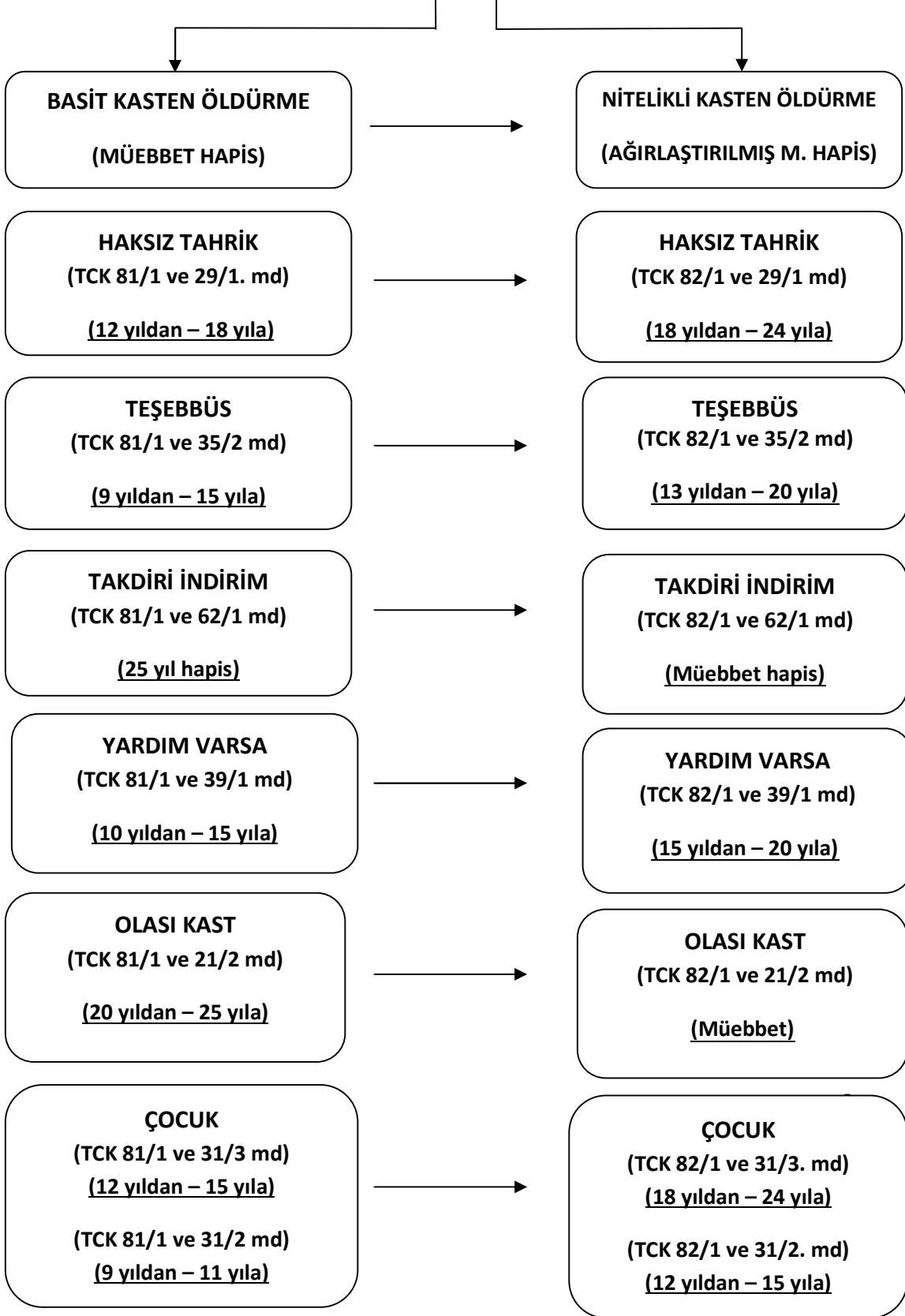
KASTEN YARALAMAYA İLİŞKİN SÜRELER:

MADDE	ARTIRIM	HESAPLAMA		ÖZEL DURUM	SONUÇ
86/2		4 Aydan- 1 Yıla Kadar		-----	4 AYDAN- 1 YILA KADAR
86/2 – 86/3	Yarı Oranında Artırılır	6 Aydan- 1 Yıl 6 Aya Kadar			6 AYDAN- 1 YIL 6 AYA KADAR
86/1	-----	1 Yıldan- 3 Yıla Kadar		-----	1 YILDAN- 3 YILA KADAR
86/1- 86/3	Yarı Oranında Artırılır	1 Yıl 6 Aydan- 4 Yıl 6 Aya Kadar		-----	1 YIL 6 AYDAN- 4 YIL 6 AYA KADAR
86/1- 87/1	Bir Kat Artırılır	2 Yıldan- 6 Yıla Kadar		<u>Alt sınır 3 yıldan az olamaz</u>	3 YILDAN- 6 YILA KADAR
86/1- 86/3 – 87/1	Önce Yarı Oranında + Sonra Bir Kat Artırılır	1 Yıl 6 Aydan-4 Yıl 6 Aya Kadar	2 Yıl 12 Aydan- 8 Yıl 12 Aya Kadar	<u>Alt sınır 5 Yıldan az olamaz</u>	5 YILDAN- 8 YIL 12 AYA KADAR
86/1 – 87/2	İki Kat Artırılır	3 Yıldan- 9 Yıla Kadar		<u>Alt sınır 5 Yıldan Az olamaz</u>	5 YILDAN- 9 YILA KADAR
86/1 – 86/3 – 87/2	Önce Yarı Oranında + sonra İki Kat Artırılır	1 Yıl 6 Aydan-4 Yıl 6 Aya Kadar	3 Yıl 18 Aydan-12 Yıl 18 Aya Kadar	<u>Alt sınır 8 Yıldan az olamaz</u>	8 YILDAN- 12 YIL 18 AYA KADAR
86/1 – 87/3	<u>YARISINA KADAR KIRIĞIN DERECEŚİNE GÖRE ARTIRILIR, (1/12'den, 6/12'ye)</u>	1 YIL 1 AYDAN- 4 YIL 6 AYA KADAR		-----	1 YIL 1 AYDAN- 4 YIL 6 AYA KADAR
86/1 – 86/3 – 87/3	Önce Yarı Oranında + Sonra <u>YARISINA KADAR KIRIĞIN DERECEŚİNE GÖRE ARTIRILIR, (1/12'den, 6/12'ye)</u> kadar	1 Yıl 6 Aydan- 4 Yıl 6 Aya Kadar	1 Yıl 7 Ay 15 Günden- 6 Yıl 9 Aya Kadar	-----	1 YIL 7 AY 15 GÜNDEN- 6 YIL 9 AYA KADAR
86/1 – 87/4	-----	-----		-----	8 YILDAN- 12 YILA KADAR
86/1 - 86/3 – 87/4	-----	-----		-----	12 YILDAN- 18 YILA KADAR

Osman ATALAY

Yargıtay 1.Ceza Dairesi Üyesi

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI



31/2-son-7 yıldan fazla olamaz.
31/3-son-12 yıldan fazla olamaz.

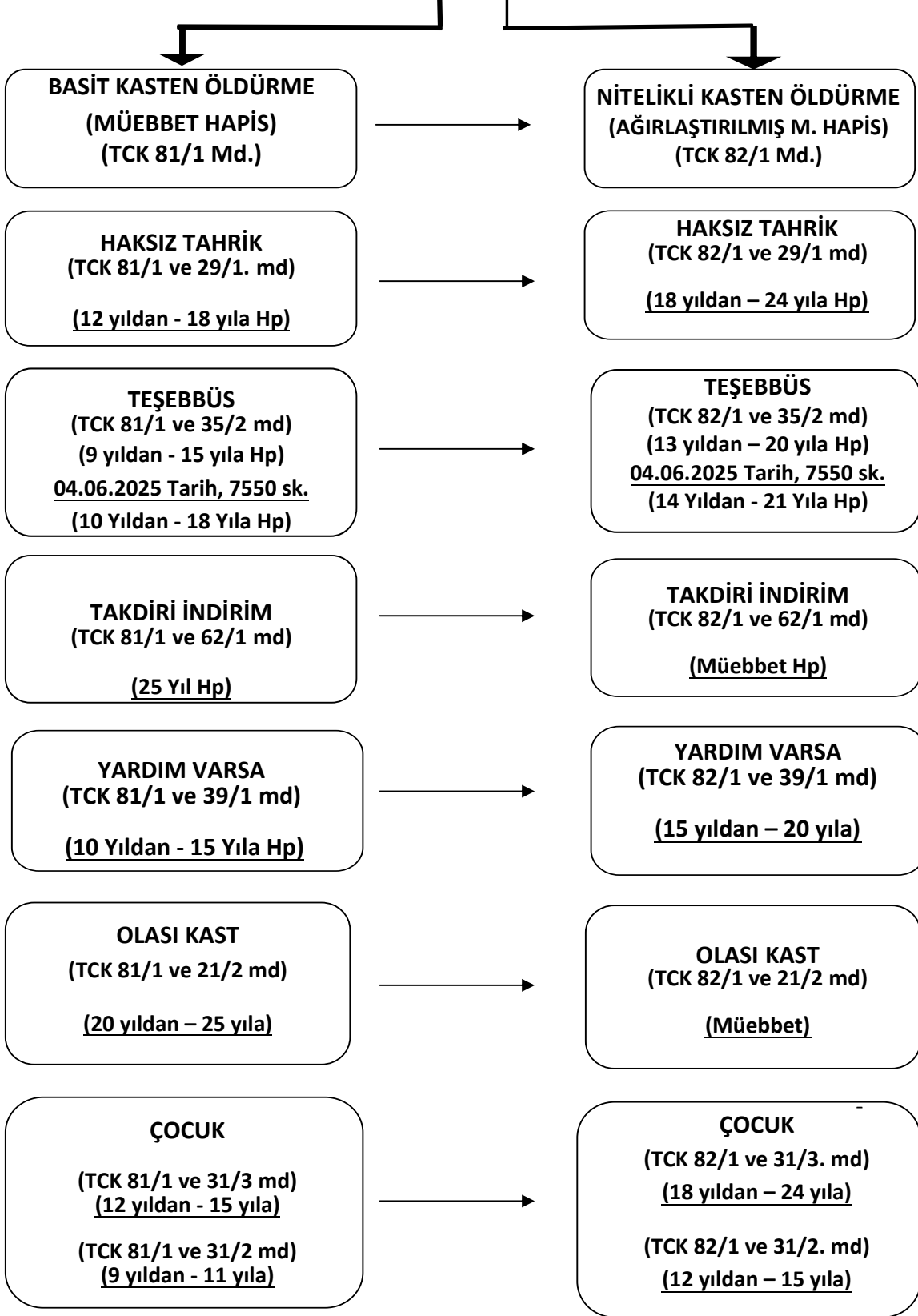
OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

KASTEN YARALAMA SUÇLARI



OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

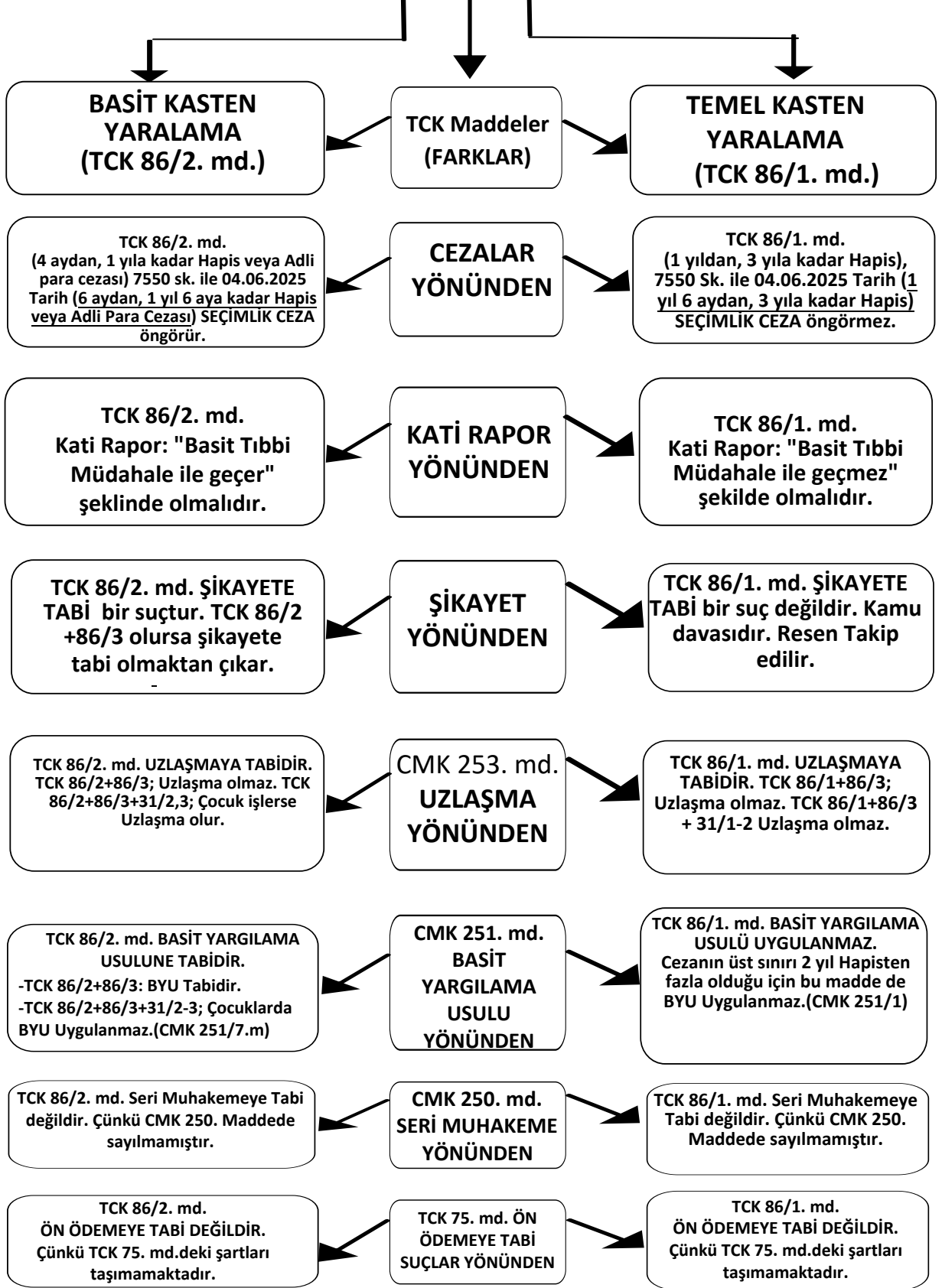
KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI (7550 SK. Göre)



TCK.31/2-son; 7 yıldan fazla olamaz.
TCK.31/3-son; 12 yıldan fazla olamaz.
TCK.39/son; 8 yıldan fazla olamaz.

OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

KASTEN YARALAMA SUÇLARI (7550 SK.Değ.)



OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

KASTEN YARALAMAYA İLİŞKİN SÜRELER; (7550 SK. Değ.)

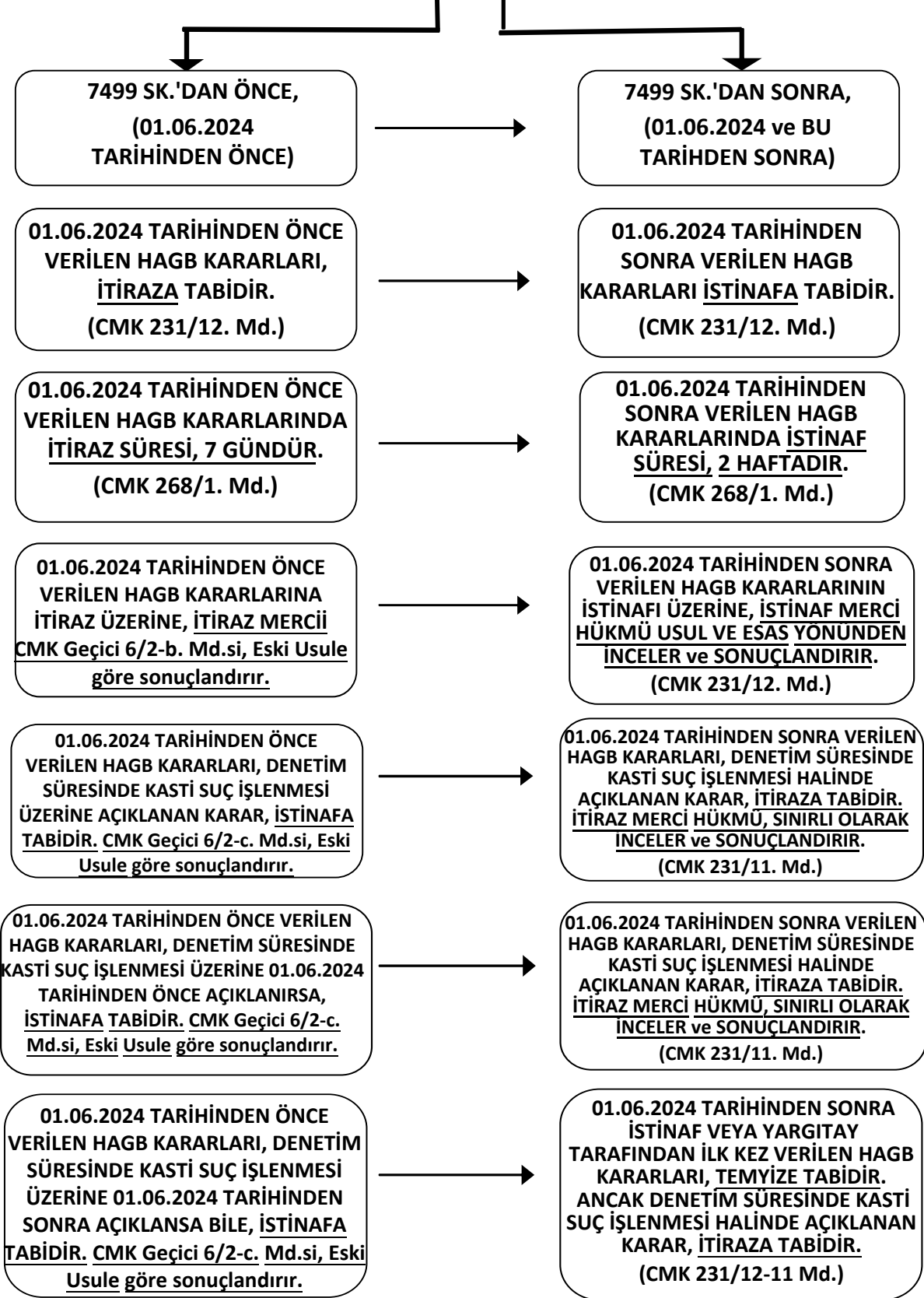
MADDE	ARTIRIM	HESAPLAMA	ÖZEL DURUM	SONUÇ
86/2 Md. Basit Kasten Yaralama		(4 Aydan - 1 Yıla Kadar Hp veya Adli Para Cezası) idi. 7550 SK. 04.06.2025 Tarih, (6 aydan - 1 yıl 6 ay Hp veya APC) oldu.	-----	(4 Aydan - 1 Yıla Kadar Hp veya Adli Para Cezası) iken, 7550 SK. 04.06.2025 Tarih, (6 aydan - 1 yıl 6 ay Hp veya APC) oldu.
86/2 + 86/3 Md. Basit Kasten Yaralama + 86/3 artırımı	Ceza Yarı Oranında (1/2) Artırılır	6 Aydan - 1 Yıl 6 Aya Kadar Hp. veya APC, 7550 SK. 04.06.2025 Tarihinden sonra, (9 aydan- 1 yıl 15 ay Hp veya APC) oldu.		(6 Aydan- 1 Yıl 6 Aya Kadar Hp. veya APC), 7550 SK. 04.06.2025 Tarihinden sonra, (9 aydan- 1 yıl 15 ay Hp veya APC) oldu.
86/1 Md. Temel Kasten Yaralama	-----	(1 Yıldan - 3 Yıla Kadar Hp) 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (asgari had 1 yıl 6 ay Hp.) oldu	-----	(1 Yıldan - 3 Yıla Kadar Hp) 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (Asgari had 1 yıl 6 ay Hp.) cezası oldu.
86/1 + 86/3 Md. Temel Kasten Yaralama (+ 86/3 artırımı)	Ceza Yarı Oranında (1/2) Artırılır.	(1 Yıl 6 Aydan - 4 Yıl 6 Aya Kadar Hp) 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (1 yıl 15 ay Hp - 4 yıl 6 ay Hp) oldu.	-----	(1 Yıl 6 Aydan - 4 Yıl 6 Aya Kadar Hp) 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (1 yıl 15 ay Hp - 4 yıl 6 ay Hp) oldu.
86/1 + 87/1-son Md. Nitelikli Yaralama (+ 87/1 artırımı)	Ceza Bir Kat Artırılır. (Ceza 2 ile çarpılır.)	(2 Yıldan - 6 Yıla Kadar Hp) 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (Asgari had 2 yıl 12 ay Hp. Azami had 6 yıl Hp.dir)	Alt sınır 3 yıldan az olamaz 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (Alt sınır 4 yıldan az olamaz.) oldu.	(3 Yıldan - 6 Yıla Kadar Hp) 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (4 yıl Hp - 6 yıl Hp.)
86/1 + 86/3 + 87/1-son Md. Nitelikli Yaralama (86/3 + 87/1 artırımı)	Ceza Önce Yarı Oranında (1/2) artırılır + Sonra Bir Kat Artırılır	1 Yıl 6 Ay Hp. (1/2) artırılınca 1 yıl 15 ay Hp. olur.	1 Yıl 15 ay 1 kat artırılır 2 yıl 30 Ay Hp Cezası bulunur.	Alt sınır 5 yıldan az olamaz. 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (Alt sınır 6 yıldan az olamaz.)
86/1 + 87/2-son Md. Nitelikli Yaralama (+ 87/2 artırımı)	Ceza Önce Yarı Oranında (1/2) artırılır + sonra Bir Kat Artırılır.	(3 Yıldan - 9 Yıla Kadar Hp) 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (Asgari had 3 yıl 18 ay Hp. Azami had 9 yıl Hp.dir)	Alt sınır 5 Yıldan Az olamaz. 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (Alt sınır 6 yıldan az olamaz.) oldu.	(5 Yıldan - 9 Yıla Kadar Hp) 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (6 yıldan - 9 yıla kadar Hp.) oldu.
86/1 + 86/3 + 87/2-son Md. Nitelikli Yaralama (86/3 + 87/2 artırımı)	Ceza Önce Yarı Oranında (1/2) artırılır + sonra İki Kat Artırılır.	1 Yıl 6 Ay Hp. (1/2) artırılınca 1 yıl 15 ay Hp olur.	1 Yıl 15 ay 2 kat artırılır 3 Yıl 45 Ay Hp Cezası bulunur.	Alt sınır 8 Yıldan az olamaz. 7550 SK. 04.06.2025 Tarih ve sonrası, (Alt sınır 9 yıldan az olamaz.) oldu.
86/1 + 87/3 Md. Kırıklı Yaralanmalar	YARISINA KADAR KIRIĞIN DERECESİNE GÖRE ARTIRILIR. (1/12'den - 6/12'ye kadar)	1.Derece Kırık (1/12)art 2.Derece Kırık (2/12) 3.Derece Kırık (3/12) 4.Derece Kırık (4/12) 5.Derece Kırık (5/12) 6.Derece Kırık (6/12)	- 1 yıl 7 ay 15 gün Hp. - 1 yıl 9 ay Hp. - 1 yıl 10 ay 15 gün Hp. - 1 yıl 12 ay Hp. - 1 yıl 13 ay 15 gün Hp. - 1 yıl 15 ay Hp.	1 Yıl 7 Ay 15 Gün Hp'den - 4 Yıl 6 Aya Kadar Hapis
86/1 + 86/3 + 87/3 Md. Kırıklı Yaralanmalarda 86/3 madde varsa;	Önce Yarı Oranında (1/2) + Sonra KIRIĞIN DERECESİNE GÖRE ARTIRILIR, (1/12'den, 6/12'ye) kadar artırılır.	1 Yıl 6 Ay Hp. (1/2) artırılınca 1 Yıl 15 ay Hp olur.	1 Yıl 15 Ay 1.derece kırıkta 1/12 artırılır. 1 Yıl 17 Ay 7 gün Hp olur.	- 3 yıl hapis, - (1/2 Artırılınca, 4 yıl 6 ay Hp olur. - Kırıktan dolayı 6/12 artırılınca, 6 yıl 9 ay Hp bulunur.
86/1 + 87/4 Md. Kasten Yaralama Sonucu Ölüm	(Suç Tarihi (01.06.2005 İla 04.06.2025 tarihleri arasında ise),	8 Yıldan - 12 Yıla kadar Hapis Cezası.	(Suç tarihi 7550 SK. Yürürlük tarihi olan 04.06.2025 tarihi ve sonrasında ise)	10 Yıldan - 14 Yıla Kadar Hapis.
86/1 + 86/3 + 87/4 Md. Kasten Yaralama sonucu ölümlerde 86/3 varsa,	(Suç Tarihi (01.06.2005 İla 15.04.2020 tarihleri arasında ise),	12 Yıldan - 16 Yıla kadar Hapis Cezası idi. 7242 sk. ile 16 yıl Hp cezası 18 yıl Hp'se çıkarıldı.	(Suç tarihi 7550 SK. Yürürlük tarihi olan 04.06.2025 tarihi ve sonrasında ise)	14 Yıldan - 18 Yıla Kadar Hapis

KASTİ SUÇ VE TAKSİRLİ SUÇLARIN FARKLARI

KASTİ SUÇLARDA; İŞTİRAK OLUR. (TCK 37/1 Md.)	TAKSİRLİ SUÇLARDA; İŞTİRAK OLMAZ. (Herkes kendi kusu- rundan sorumludur.TCK 22/5)
KASTİ SUÇLARDA; TEŞEBBÜS OLUR. (TCK 35/1 Md.)	TAKSİRLİ SUÇLARDA; TEŞEBBÜS OLMAZ. (Neticeye ve kusura göre ceza verilir)
KASTİ SUÇLARDA; HAKSIZ TAHRİK OLUR. (TCK 29/1 Md.)	TAKSİRLİ SUÇLARDA; HAKSIZ TAHRİK OLMAZ. (Kusura göre ceza verilir)
KASTİ SUÇLARDA; ZİNCİRLEME SUÇ OLUR. (TCK 43/1 Md.)	TAKSİRLİ SUÇLARDA; ZİNCİRLEME SUÇ OLMAZ. (Birden fazla yaralanma- larda TCK 89/4 uygulanır)
KASTİ SUÇLARDA; ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİĞER SANIKLARA SİRAYET EDER. (TCK 73/5 Md.)	TAKSİRLİ SUÇLARDA; ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİĞER SANIKLARA SİRAYET ETMEZ.
KASTİ SUÇLARDA; ZAMAN AŞIMINI KESEN SEBEP DİĞER SANIKLAR AÇISINDAN DA ZAMANAŞIMINI KESER.	TAKSİRLİ SUÇLARDA; ZAMAN AŞIMINI KESEN SEBEP DİĞER SANIKLAR AÇISINDAN ZAMAN AŞIMINI KESMEZ.
KASTİ SUÇLARDA; SONUÇ HAPİS İSE HAK YOKSUNLUĞU OLUR. (TCK 53/1 Md.)	TAKSİRLİ SUÇLARDA; HAK YOKSUNLUĞU OLMAZ, EHLİYETİN GERİ ALINMASI OLUR. (TCK 53/6 Md.)
KASTİ SUÇLARDA; KASTİ SUÇ + KASTİ SUÇTA TEKERRÜR OLUR. (TCK 58/4 Md.)	TAKSİRLİ SUÇLARDA; TAKSİRLİ SUÇ+TAKSİRLİ SUÇTA TEKERRÜR OLUR. (TCK 58/4 Md.)

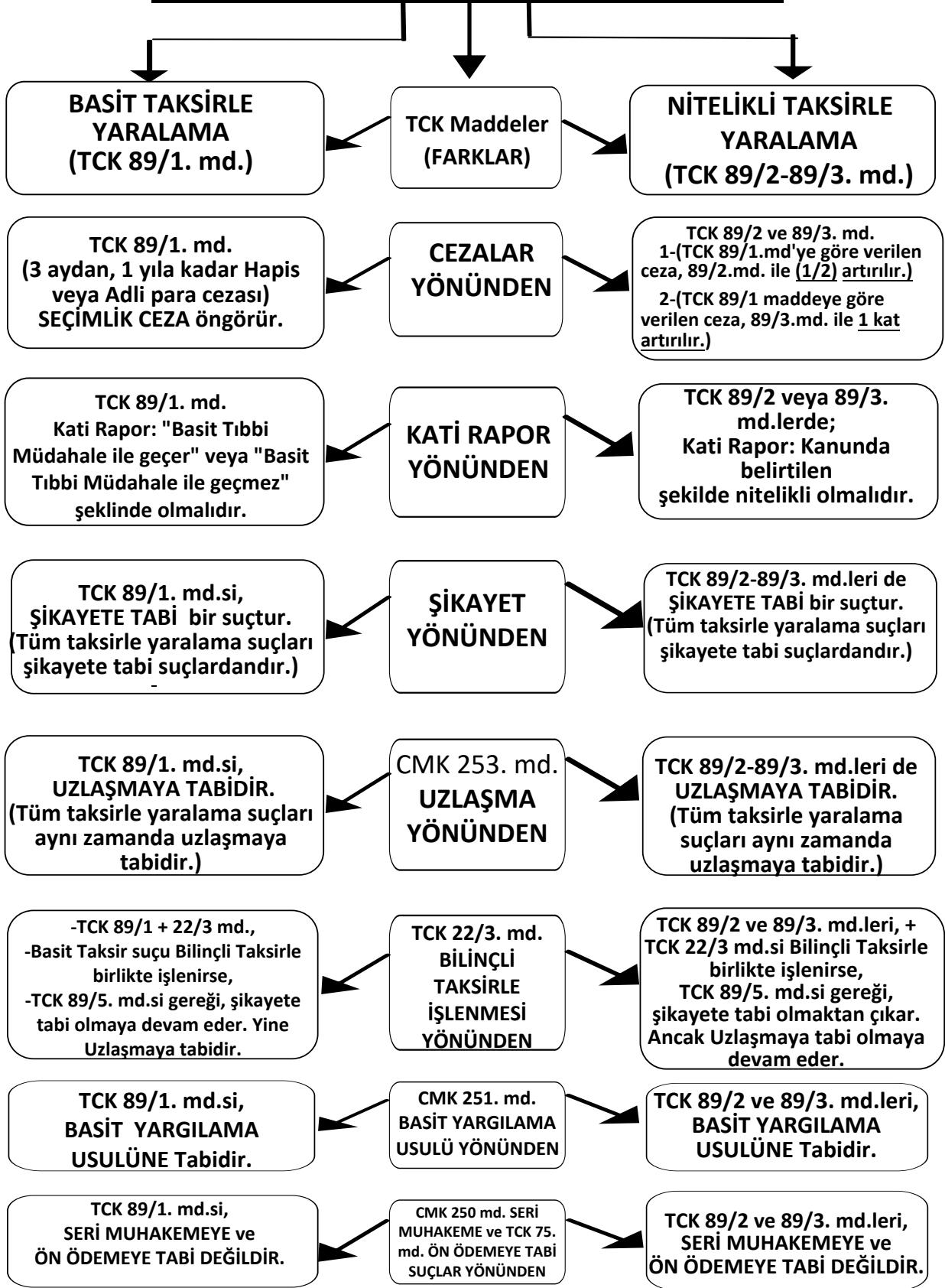
OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

HAGB'DE 7499 SK. DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI UYGULAMA

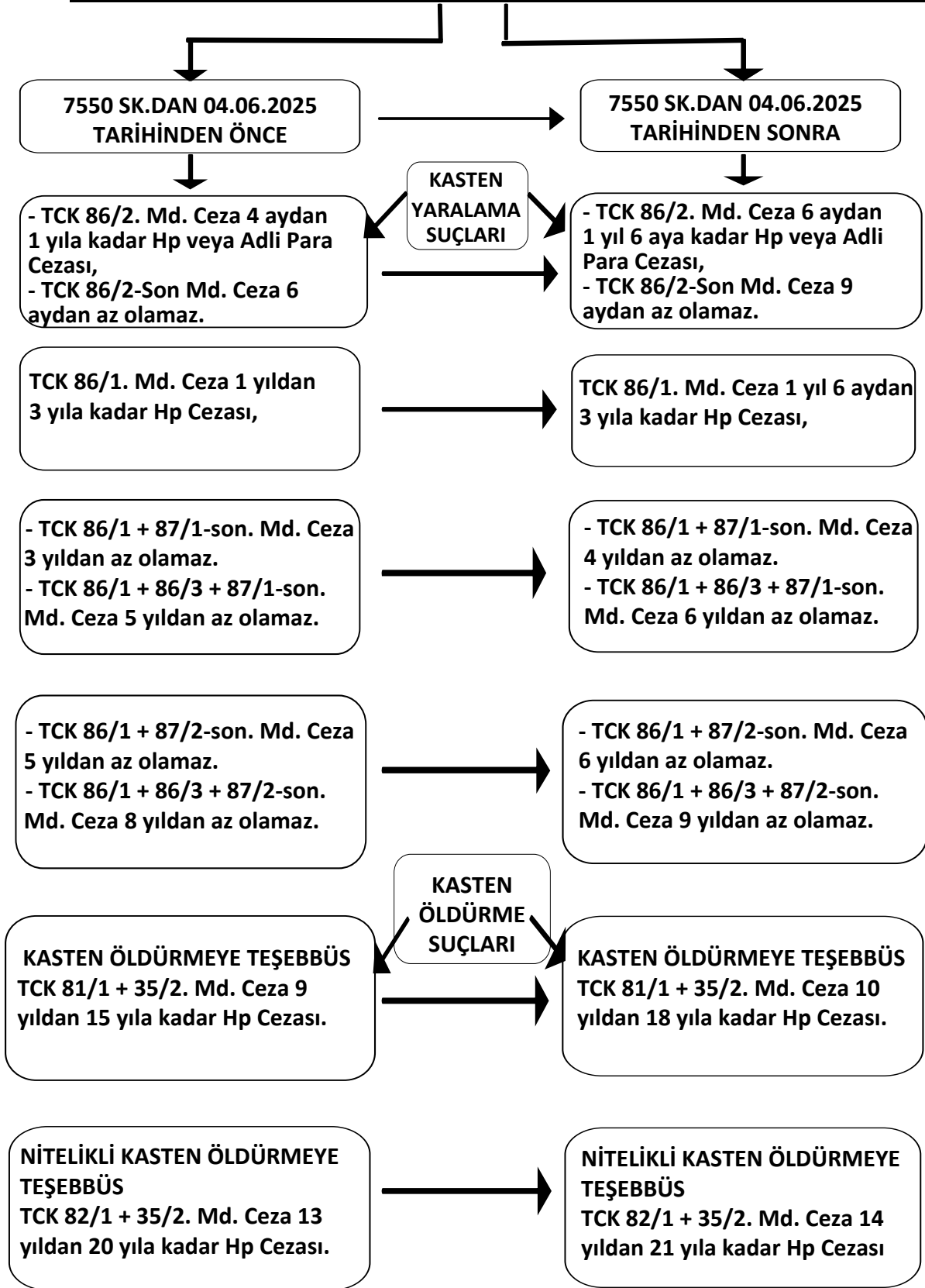


OSMAN ATALAY
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ ÜYESİ

TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARI:



7550 SK. İLE KASTEN YARALAMA VE ÖLDÜRME SUÇLARINDAKİ DEĞİŞİKLER



5237 sy. TCK'da KADIN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

- 7406 SK.'DAN ÖNCE,
(27.05.2022 tarihinden Önce)
- TCK 86/2. md. son cümle yoktu.
- Basit kasten yaralama
suçlarında kadın ve erkeğe karşı
yaralama aynı cezaı
öngörüyordu. (4 Aydan 1 yıla
kadar Hp veya Adli Para Cezası
idi.

- 7406 SK.'DAN SONRA,
(27.05.2022 tarihinden Sonra)
- TCK 86/2. md. son cümle eklendi.
Basit kasten yaralama suçlarında
kadına karşı yaralanma
durumunda, ceza 6 ay Hapisten az
olamaz şeklinde değişti.
- 7550 SK. ile (04.06.2025
Tarihinden sonra) bu süre 9 ay
Hapise çıkarıldı.

- 7331 SK.' DAN ÖNCE,
(14.07.2021 tarihinden Önce)
- TCK 86/3-a. md. sinde,
sadece "resmi nikahlı eše
karşı" kasten yaralama
maddesi vardı,
- Ancak "boşandığı eş"
Cümlesi yoktu.

- 7331 SK.' DAN SONRA,
(14.07.2021 tarihinden Sonra)
- TCK 86/3-a. md. sine, eše karşı
kasten yaralamanın
yanına, "boşandığı eše" cümlesi
eklendi.
- Boşandığı eše karşı kasten
yaralanma suçlarında cezada
artırım (1/2) artırım getirildi.

- 7331 SK.' DAN ÖNCE,
(14.07.2021 tarihinden Önce)
- TCK 82/1-d. md. sinde,
sadece "resmi nikahlı eše
karşı" nitelikli kasten
öldürme maddesi vardı,
- Ancak "boşandığı eş"
Cümlesi yoktu.

- 7331 SK.' DAN SONRA,
(14.07.2021 tarihinden Sonra)
- TCK 82/1-d. md. sine, Resmi nikahlı
eše karşı nitelikli kasten öldürmenin
yanına, "boşandığı eše" cümlesi
eklendi.
- Boşandığı eşi öldürme, nitelikli
kasten öldürme suçu olarak kabul
edildi.

- 7406 SK.'DAN ÖNCE,
(27.05.2022 tarihinden Önce)
- TCK 82/1-f. md.si, "gebe bir
kadına karşı nitelikli kasten
öldürme" suçu idi.

- 7406 SK.'DAN SONRA, (27.05.2022
tarihinden Sonra)
- TCK 82/1-f. md.si, "gebe bir kadına
karşı" cümlesi kaldırıldı, "Kadına
karşı" şeklinde değiştirildi.
- Kadına karşı öldürme suçu, nitelikli
öldürme suçu olarak kabul edildi.